



TERM SHEET / LISTA DE CONDIÇÕES

1. Parties / Partes	(a). [REDACTED]; and (b). adidas International Marketing B.V., a private limited company incorporated under the laws of the Netherlands, having its offices at Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, the Netherlands ("adidas").	(a). [REDACTED] (b). adidas International Marketing B.V., sociedade limitada constituída segundo as leis do países Baixos, com sede à Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Países Baixos ("adidas").
2. Territory / Território	Worldwide.	Mundial.
3. Contract Period / Prazo Contratual	11 November 2020 until the later of: (a) 31 July 2030; and (b) if such final Contract Year falls in a calendar year in which either a (youth or senior) FIFA World Cup, Olympic Games, UEFA European Football Championship, CONMEBOL Copa América or equivalent confederation tournament is held ("International Tournament"), 30 days after the final Match of the final International Tournament, unless extended or terminated in accordance with this Agreement. "Contract Year" means each 12-month period during the Contract Period beginning on 1 August and ending on 31 July, except for: (a) the first Contract Year, which means the period from 11 November 2020 until 31 July 2021; and (b) the final Contract Year, which means the period from 1 August 2029 until the later of (i) 31 July 2030; and (ii) if such final Contract Year falls in a calendar year in which there is an International Tournament, 30 days after the final Match of the final International Tournament.	11 de novembro de 2020 até o que se der por último: (a) 31 de julho de 2030; e (b) se esse último Ano Contratual ocorrer em um ano em que seja realizada uma Copa do Mundo da FIFA, Jogos Olímpicos, um Campeonato de Futebol Europeu da UEFA, uma Copa América da CONMEBOL ou um torneio de confederação equivalente ("Torneio Internacional"), 30 dias após a Partida final do Torneio Internacional salvo se prorrogado ou rescindido de acordo com este Contrato. "Ano Contratual" significará cada período de 12 meses durante o Prazo Contratual, iniciando-se em 1º de agosto e encerrando-se em 30 de julho, exceto: (a) o primeiro Ano Contratual, que significará o período de 11 de novembro de 2020 a 31 de julho de 2021; e (b) o último Ano Contratual, que significará o período de 1 de agosto de 2029 até o que se der por último: (i) 31 de julho de 2030; e (ii) se esse último Ano Contratual ocorrer em um ano em que seja realizado um Torneio Internacional, 30 dias após a Partida final do Torneio Internacional.
4. Annual Retainer / Valor Anual	adidas shall pay to Player the Annual Retainer as set out in Schedule 1 .	A adidas pagará ao Jogador o Valor Anual previsto no Anexo 1 .
5. Product supply / Fornecimento de Produtos	Player shall receive adidas Products for Player's exclusive use in competitive and other sporting, promotional and recreational events as set out in this Agreement (including the Promotional Appearances) up to a maximum value per Contract Year, calculated at adidas recommended retail price, as set out in Schedule 2 .	O Jogador receberá Produtos adidas para uso exclusivo pelo Jogador em eventos competitivos e outros eventos esportivos, promocionais e recreativos conforme disposto neste Contrato (incluindo as Aparições Promocionais) até um valor máximo por Ano Contratual, calculado pelo preço de varejo recomendado pela adidas, conforme disposto no Anexo 2 .
6. Bonuses / Fornecimento de Produtos	In the event that Player attains the achievements set out in Schedule 3 , adidas shall pay the corresponding bonuses.	Caso o Jogador atinja os objetivos previstos no Anexo 3 , a adidas deverá pagar os bônus correspondentes, previstos no referido anexo.
7. Signing Bonus / Bônus de Assinatura	adidas shall pay a signing bonus to Player of EUR 1,500,000 within 50 days of signature of this Agreement by adidas, subject to receipt of invoice by adidas in accordance with the General Terms.	A adidas deverá pagar um bônus de assinatura ao Jogador no valor de EUR 1,500,000 em até 50 dias a contar da assinatura deste Contrato pela adidas, sujeito ao recebimento de fatura pela adidas em conformidade com os Termos Gerais.
8. Promotional Appearances / Aparições Pessoais	(i) 10 personal appearances per Contract Year, each of maximum 7 hours in duration (excluding reasonable travelling time) (each being a " Personal Appearance ");	(i) 10 Aparições pessoais por Ano Contratual, cada uma de no máximo 7 horas de duração (excluindo o tempo de viagem razoável). (" Aparições pessoais ");



	(ii) 5 additional occasions per Contract Year, such for, but not limited to, the creation of content for digital use by adidas and/or to interact with consumers online, each of a maximum of 45 minutes in duration, at a location convenient for Player (without travel) (each being a "Digital Appearance") Player shall also promote adidas Products and adidas Brands as requested by adidas via any Player Social Media and any Player Website, as further set out in the General Terms.	(ii) 5 ocasiões adicionais por Ano Contratual, tais como, mas não limitadas à criação de conteúdo para uso digital pela adidas e/ou para interagir com consumidores <i>online</i>, cada uma de no máximo 45 minutos de duração, em local conveniente para o Jogador (sem viagem). (sendo cada, uma "Aparição digital"). O Jogador deverá promover também os Produtos adidas e Marcas adidas, conforme solicitado pela adidas, por meio de quaisquer Mídias Sociais do Jogador e de qualquer <i>Website</i> do Jogador, conforme detalhado nos Termos Gerais.
9. Exclusive wear & use / Roupas e uso exclusivos	Player shall exclusively wear, use and promote adidas Products (including the Designated Footwear) during the Contract Period, as further set out in the General Terms. If Player fails to wear Designated Footwear in any Match, adidas shall be entitled to reduce the Annual Retainer and/or to other remedies as set out in the General Terms.	O Jogador deverá vestir, usar e promover os Produtos adidas (incluindo os Calçados Designados) com exclusividade durante o Prazo Contratual, conforme detalhado nos Termos Gerais. Caso o Jogador deixe de usar os Calçados Designados em qualquer Partida, a adidas terá direito a uma redução do Valor Anual e/ou aos demais recursos jurídicos previstos nos Termos Gerais.
10. Exclusive promotional rights / Direitos promocionais exclusivos	Player grants to the adidas Group for the Contract Period and throughout the Territory the exclusive right and licence to use Player Endorsement in relation to the design, development, manufacture, sale, distribution, advertisement and/or promotion of Products and brands relating to Products (in any and all media).	O Jogador outorga ao Grupo adidas, durante o Prazo Contratual e em todo o Território, um direito e licença exclusivos de uso do Patrocínio do Jogador em função do design, desenvolvimento, fabricação, venda, distribuição, publicidade e/ou promoção dos Produtos e das marcas relacionadas aos Produtos (em todas e quaisquer mídias).
11. First refusal & renewal rights / Direitos de preferência e renovação	adidas has first right of refusal on any extension or renewal of this Agreement, including matching rights on any Third Party Offer received by or on behalf of Player during the period from the expiry of the First Dealing Period (as defined in the General Terms) until 180 days after the Contract Period ("First Refusal Period").	A adidas tem direito de preferência na eventual prorrogação ou renovação deste Contrato, incluindo direitos de cobertura de qualquer Oferta de Terceiro recebida por ou em nome do Jogador durante o prazo compreendido entre o encerramento do Período de Opção (conforme definido nos Termos Gerais) e 180 dias após o Prazo Contratual ("Período de Preferência").
12. Language / Idioma	To the extent this Agreement is translated into other languages, the English language version shall prevail.	Na medida em que este Contrato for traduzido para outros idiomas, prevalecerá a versão em inglês.
13. Legal advice / Consultoria Jurídica	Player confirms having read and understood this Agreement and having had and/or been given the opportunity to seek independent legal advice prior to entering into this Agreement.	O Jogador confirma ter lido e entendido este Contrato e ter tido e/ou ter sido concedida a ele a oportunidade de obter uma consultoria jurídica anteriormente à celebração deste Contrato.
14. Schedules & General Terms / Anexos e Termos Gerais	Parties agree that this Term Sheet with attached Schedules and General Terms are together referred to as Agreement. All capitalised terms used in this Agreement have the meaning given to them in the General Terms or as expressly set out in this Term Sheet. In the event of any conflict between this Term Sheet (including the Schedules) and the General Terms, this Term Sheet shall prevail.	As partes convencionam que esta Lista de Condições com os Anexos e as Cláusulas Especiais do Contrato são juntos denominados de Contrato. Todos os termos iniciados com maiúsculas utilizados neste Contrato terão os significados que lhes são atribuídos nos Termos Gerais ou conforme expressamente definidos nesta Lista de Condições. Em caso de qualquer conflito entre esta Lista de Condições (incluindo os Anexos) e os Termos Gerais, esta Lista de Condições prevalecerá.



15. Agency / Agência	Player notifies adidas that [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] is entitled to invoice adidas for the payments under this Agreement and instructs adidas to make such payments to Agency on Player's behalf until further notice. Any payment made to Agency shall discharge adidas from any further obligation to make such payment. Player may revoke the appointment of Agency at any time during the Contract Period by notice in writing to adidas. Agency is not a third-party beneficiary under this Agreement.	O Jogador notificará a adidas de que a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tem o direito de emitir faturas à adidas para pagamentos segundo este Contrato, e instruir a adidas a realizar os referidos pagamentos para a Agência em nome do Jogador até notificação em contrário. Qualquer pagamento efetuado à Agência deverá liberar a adidas de qualquer outra obrigação de realização do referido pagamento, O Jogador poderá revogar a nomeação da Agência a qualquer momento durante o Prazo Contratual mediante notificação escrita à adidas. A Agência não constitui um terceiro beneficiário segundo este Contrato.
16. Governing law & jurisdiction / Leis aplicáveis e foro	This Agreement is governed by the laws of the Netherlands and any dispute arising out of or relating to this Agreement will be exclusively settled by the Courts of Amsterdam.	Este Contato é regido pelas leis dos Países Baixos e todos e quaisquer conflitos decorrentes deste Contrato ou a ele relacionados serão resolvidos exclusivamente pela jurisdição de Amsterdã.



Schedule 1 / Anexo 1

Annual Retainer / Valor Anual

- | | |
|---|---|
| <p>1. The Annual Retainer payments shall be calculated dependent on Player's Club and the number and/ or percentages of Starting Appearances in such Contract Year in accordance with the scheme below:</p> | <p>1. Os pagamentos do Valor Anual serão calculados dependendo do Clube do Jogador nesse momento e do número e/ou porcentagens de Aparições Iniciais nesse Ano Contratual de acordo com o esquema a seguir:</p> |
|---|---|

A+ Clubs / Clubes A+

England / Inglaterra:

Manchester United FC

Germany / Alemanha:

FC Bayern München

Spain / Espanha:

Real Madrid CF, FC Barcelona

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	EUR 800,000	20	EUR 500,000	75%	EUR 1,300,000
2	EUR 800,000	25	EUR 500,000	75%	EUR 1,300,000
3	EUR 900,000	30	EUR 500,000	75%	EUR 1,400,000
4	EUR 900,000	35	EUR 500,000	75%	EUR 1,400,000
5	EUR 1,000,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,500,000
6	EUR 1,000,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,500,000
7	EUR 1,100,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,600,000
8	EUR 1,100,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,600,000
9	EUR 1,200,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,700,000
10	EUR 1,200,000	40	EUR 500,000	75%	EUR 1,700,000
TOTAL / TOTAL					EUR 15,000,000

A Clubs / Clubes A

England / Inglaterra:

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City

France / França:

Paris Saint-Germain

Italy / Itália:

Juventus

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	EUR 600,000	20	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
2	EUR 600,000	25	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
3	EUR 600,000	30	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
4	EUR 600,000	35	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
5	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
6	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
7	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
8	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
9	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
10	EUR 600,000	40	EUR 300,000	75%	EUR 900,000
TOTAL / TOTAL					EUR 9,000,000

**B Clubs / Clubes B**

England / Inglaterra:

Germany / Alemanha:

Spain / Espanha:

Italy / Itália:

Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund

Club Atlético de Madrid

AC Milan, Internazionale de Milano

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	EUR 300,000	20	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
2	EUR 300,000	25	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
3	EUR 300,000	30	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
4	EUR 300,000	35	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
5	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
6	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
7	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
8	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
9	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
10	EUR 300,000	40	EUR 200,000	75%	EUR 500,000
TOTAL / TOTAL					EUR 5,000,000

C Clubs / Clubes C

England / Inglaterra:

France / França:

Spain / Espanha:

Italy / Itália:

Everton, West Ham United

Olympique Lyon, Olympique Marseille

Sevilla, Valencia

AS Roma

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	EUR 200,000	20	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
2	EUR 200,000	25	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
3	EUR 200,000	30	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
4	EUR 200,000	35	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
5	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
6	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
7	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
8	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
9	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
10	EUR 200,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
TOTAL / TOTAL					EUR 3,000,000

**D Clubs / Clubes D**

Brazil / Brasil:

Flamengo

Netherlands / Holanda:

Ajax, PSV Eindhoven

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	ZERO	NA	EUR 100,000	75%	EUR 100,000
2	EUR 200,000	35	EUR 100,000	75%	EUR 300,000
3	EUR 100,000	35	EUR 100,000	75%	EUR 200,000
4	EUR 50,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 150,000
5	EUR 50,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 150,000
6	EUR 50,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 150,000
7	EUR 25,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 125,000
8	EUR 25,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 125,000
9	EUR 25,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 125,000
10	EUR 25,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 125,000
TOTAL / TOTAL					EUR 1,550,000

E Clubs / Clubes E

Any other Clubs in the top leagues of England,
Germany or Spain/ Quaisquer outros clubes nas
principais ligas da Inglaterra, Alemanha ou
Espanha

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	CLUB RETAINER/ VALOR DO CLUBE	CLUB STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DO CLUBE	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL	TOTAL ANNUAL RETAINER/ VALOR TOTAL
1	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
2	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
3	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
4	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
5	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
6	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
7	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
8	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
9	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
10	EUR 30,000	40	EUR 100,000	75%	EUR 130,000
TOTAL / TOTAL					EUR 1,300,000



F Clubs / Clubes F

Any other Clubs / Quaisquer outros clubes

CONTRACT YEAR/ ANO CONTRATUAL	NATIONAL TEAM RETAINER/ VALOR DA SELEÇÃO NACIONAL	NATIONAL TEAM STARTING APPEARANCES/ APARIÇÕES INICIAIS DA SELEÇÃO NACIONAL
1	EUR 100,000	75%
2	EUR 100,000	75%
3	EUR 100,000	75%
4	EUR 100,000	75%
5	EUR 100,000	75%
6	EUR 100,000	75%
7	EUR 100,000	75%
8	EUR 100,000	75%
9	EUR 100,000	75%
10	EUR 100,000	75%
TOTAL / TOTAL		

2.

The Annual Retainer shall be payable on the last day of each Contract Year, subject to receipt of invoice by adidas in accordance with the General Terms.
3.

In the event that Player is transferred or loaned from one Club to another in any Contract Year, the applicable Club Retainer for such Contract Year shall be calculated on a pro rata basis from the effective date of such transfer (or loan) subject to the number of Starting Appearances that Player made for each Club during the period that Player played for each Club. Without prejudice to adidas' other rights, no Club Retainer shall be payable in the event that:

(a)

Player is transferred or loaned (for whatever duration) to a Club other than a Level One Club; or

(b)

the Club is no longer active on the highest level of professional football in its country.
4.

A+ Club Starting Appearance bonus

If Player makes Player's first Starting Appearance for an A+ Club prior to 01 September 2024, then adidas shall pay Player a bonus sum of EUR 200,000. Such payment shall be made in accordance with the General Terms. This bonus is only applicable for Player's first Starting Appearance for an A+ Club prior to 01 September 2024, and shall not apply for any subsequent Starting Appearances made by Player, nor shall apply if Player's first Starting Appearance for an A+ Club is on or after 01 September 2024.
5.

A+ Club Starting Appearances requirement

If Player is transferred to an A+ Club prior to 01 September 2024, then, in respect of the Contract Year of that transfer (notwithstanding what is set out in the A+ Club table above in paragraph 1 of this Schedule 1):
2.

O Valor Anual será pagável no último dia de cada Ano Contratual, sujeito ao recebimento de fatura pela adidas em conformidade com os Termos Gerais.
3.

No caso de transferência ou empréstimo do Jogador de um Clube para outro em qualquer Ano Contratual, o Valor do Clube aplicável a esse Ano Contratual será calculado de forma pro rata a partir da data efetiva da transferência (ou empréstimo), sujeito ao número de aparições iniciais que o Jogador fez para cada Clube durante o período em que o jogador jogou em cada Clube. Sem prejuízo dos demais direitos da adidas, nenhum Valor do Clube será devido nos casos em que:

(a)

O Jogador seja transferido ou emprestado (por qualquer prazo) para um Clube que não seja um Clube de Primeira Divisão; ou

(b)

O Clube não se encontre mais ativo no mais alto nível do futebol profissional em seu país.
4.

Bônus de Aparição Inicial do Clube A+

Se o Jogador fizer uma primeira Aparição Inicial em um Clube A+ antes de 01 de setembro de 2024, a adidas deverá pagar ao Jogador o bônus de EUR 200.000. Esse pagamento será feito de acordo com os Termos Gerais. Este bônus é aplicável apenas acontecendo a Primeira Aparição Inicial do Jogador em um Clube A+ antes de 01 de setembro de 2024, e não se aplica a qualquer Aparição Inicial subsequente feita pelo Jogador, nem se aplica se a primeira Aparição Inicial do Jogador para um Clube A+ for em 01 Setembro de 2024 ou após esta data.
5.

Requisito de Aparições Iniciais do Clube A+

Se o Jogador for transferido para um Clube A+ antes de 01 de setembro de 2024, então, em relação ao Ano do Contrato dessa transferência (não obstante o que é estabelecido na tabela do Clube A+ acima no parágrafo 1 deste Anexo 1):



(a) if that transfer occurs in the first transfer window of that Contract Year (typically closing at the end of August), then:

- (i) the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in that Contract Year shall be 25; and
- (ii) the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in for all subsequent Contract Years shall be 40 (other than: (A) Contract Year 3, in which case the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in Contract Year shall be 30; and (B) Contract Year 4, in which case the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in Contract Year shall be 35);

or

(b) if that transfer occurs in the second transfer window of the Contract Year (typically closing at the end of January), then:

- (i) the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in that Contract Year shall be 15; and
- (ii) the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in the subsequent Contract Year shall be 25; and
- (iii) the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in all remaining Contract Years following that subsequent Contract Year shall be 40 (other than: (A) Contract Year 3, in which case the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in Contract Year shall be 30; and (B) Contract Year 4, in which case the Club Starting Appearances for A+ Club Matches in Contract Year shall be 35).

This paragraph is in respect of Player's first transfer to an A+ Club only. All subsequent transfers to A+ Clubs shall not be subject the terms of this paragraph. All other provisions in respect of Club Starting Appearances shall apply. Should the transfer window model materially change during the Contract Period (either being reduced to one window, adding a third window, abolished all together or otherwise), then parties will discuss in good faith an alternative model that reflects the principles of this paragraph.

6. If in any Contract Year, Player's A+ Club, A Club, B Club or C Club does not participate in the UEFA Champions League Group Stage (last 32), then Player's Club shall drop down one level in the relevant Contract Year – from an A+ to an A Club, A Club to a B Club, B Club to a C Club or from a C Club to a D Club.

If in any Contract Year, Player's D Club (excluding Flamengo) or E Club does not participate in the UEFA

(a) se essa transferência ocorrer na primeira janela de transferência desse Ano do Contrato (normalmente encerrando no final de agosto), então:

- (i) as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ naquele ano de contrato serão 25; e
- (ii) as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ em todos os Anos de Contrato subsequentes serão de 40 (exceto no: (A) Ano de Contrato 3, caso em que as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ no Ano de Contrato serão 30; e (B) Ano de Contrato 4, caso em que as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ no Ano de Contrato serão 35);

ou

(b) se essa transferência ocorrer na segunda janela de transferência do Ano do Contrato (normalmente encerrando no final de janeiro), então:

- (i) a as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ naquele Ano de Contrato serão 15; e
- (ii) as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ no Ano de Contrato subsequente serão 25; e
- (iii) as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ em todos os Anos Contratuais restantes após aquele Ano Contratual subsequente serão de 40 (exceto no: (A) Ano de Contrato 3, caso em que as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ no Ano de Contrato serão 30; e (B) Ano de Contrato 4, caso em que as Aparições Iniciais do Clube para jogos do Clube A+ no Ano de Contrato serão 35).

Este parágrafo se refere apenas à primeira transferência do Jogador para um Clube A+. Todas as transferências subsequentes para um Clube A+ não estarão sujeitas aos termos deste parágrafo. Todas as outras disposições com respeito às Aparições Iniciais do Clube devem ser aplicadas. Caso o modelo da janela de transferência mude durante o Período do Contrato (seja reduzindo a uma janela, adicionando uma terceira janela, se a janela for inexistente ou de outra forma), as partes discutirão de boa fé um modelo alternativo que reflita os princípios deste parágrafo.

6. Se em qualquer Ano Contratual o Clube A+, Clube A, Clube B ou Clube C do Jogador não participar da Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA (fase eliminatória), então o Clube do Jogador descerá um nível no Ano Contratual relevante – de um Clube A+ para um Clube A de um Clube A para um Clube B de um Clube B para um Clube C ou de um Clube C para um Clube D.

Se em qualquer Ano Contratual, o Clube D (excluindo o Flamengo) ou Clube E do Jogador não participar na fase



Champions League Group Stage (last 32), then the Club Retainer shall be reduced by 50% for that Contract Year.

If in any Contract Year, Player's D Club (excluding Ajax and PSV Eindhoven) does not participate in the CONMEBOL Copa Libertadores Group Stage (last 32), then the Club Retainer shall be reduced by 50% for that Contract Year.

7. The Annual Retainer is subject to and conditional upon Player achieving the applicable number or applicable percentage of minimum Starting Appearances during each Contract Year as set out in this Schedule. Any non-achievement shall be subject to applicable reductions of the Club Retainer and/or National Team Retainer as set out below. Any Match in which Player is not wearing the Designated Footwear shall not count as a Starting Appearance.

Club Retainer

8. Without prejudice to adidas' other rights, in the event of Player not achieving the minimum number of Starting Appearances in Club Matches in any Contract Year (for any reason, including illness, injury, non-selection, suspension or not wearing the Designated Footwear), the Club Retainer for that Contract Year shall be reduced on a pro-rata basis in accordance with the following formula:

Reduced Club Retainer = Club Retainer x A/B

A = the total number of Starting Appearances in Club Matches achieved by Player in the relevant Contract Year; and

B = the applicable minimum number of Starting Appearances in Club Matches as set out above.

National Team Retainer

9. Without prejudice to adidas' other rights, in the event of Player not achieving the minimum percentage of Starting Appearances in National Team Matches in any Contract Year (for any reason, including illness, injury, non-selection, suspension or not wearing the Designated Footwear), the National Team Retainer for that Contract Year shall be reduced on a pro-rata basis in accordance with the following formula:

Reduced National Team Retainer = National Team Retainer x Y/Z

Y = the total percentage of Starting Appearances in National Team Matches achieved by Player in the relevant Contract Year; and

Z = the applicable minimum percentage of Starting Appearances in National Team Matches as set out above.

de grupos da UEFA da Liga dos Campeões (últimos 32), o Valor do Clube será reduzido em 50% nesse Ano Contratual.

Se em qualquer Ano Contratual, o Clube D (excluindo o Ajax e PSV Eindhoven) do Jogador não participar na fase de grupos da CONMEBOL Copa Libertadores (últimos 32), o Valor do Clube será reduzido em 50% nesse Ano Contratual.

7. O Valor Anual ficará sujeito e estará condicionado ao cumprimento, por parte do Jogador, do número aplicável ou porcentagem mínima aplicável de Aparições Iniciais durante cada Ano Contratual conforme previsto neste Anexo. Qualquer falta de cumprimento estará sujeita às reduções aplicáveis do Valor do Clube e/ou do Valor da Seleção Nacional conforme previstas adiante. A Partida em que o Jogador não usar os Calçados Designados não será considerada uma Aparição Inicial.

Valor do Clube

8. Sem prejuízo dos demais direitos da adidas, caso o Jogador não cumpra o número mínimo de Aparições Iniciais nas Partidas do Clube em qualquer Ano Contratual (por qualquer motivo, incluindo doença, por estar machucado, não ser selecionado, suspensão ou não usar o Calçado Designado), o Valor do Clube para aquele Ano Contratual será reduzido de forma pro-rata, de acordo com a seguinte fórmula:

Valor do Clube Reduzido = Valor do Clube x A/B

A = o número total de Aparições Iniciais nas Partidas do Clube realizadas pelo Jogador no Ano Contratual; e

B = o número mínimo aplicável de Aparições Iniciais nas Partidas do Clube conforme previsto acima.

Valor da Seleção Nacional

9. Sem prejuízo dos demais direitos da adidas, caso o Jogador não cumpra o número mínimo de Aparições Iniciais nas Partidas da Seleção Nacional em qualquer Ano Contratual (por qualquer motivo, incluindo doença, por estar machucado, não ser selecionado, suspensão ou não usar o Calçado Designado), o Valor da Seleção Nacional para aquele Ano Contratual será reduzido de forma pro-rata, de acordo com a seguinte fórmula:

Valor da Seleção Nacional Reduzido = Valor da Seleção Nacional x Y/Z

Y = a porcentagem total de Aparições Iniciais nas Partidas da Seleção Nacional realizadas pelo Jogador no Ano Contratual pertinente; e

Z = a porcentagem mínima aplicável de Aparições Iniciais nas Partidas da Seleção Nacional conforme previsto acima.



Definitions

“Club Match” means a competitive appearance by the professional men’s first team of the Club in a league or cup competition organised and sanctioned by a respective national football association, national league organisation or UEFA (or equivalent confederation) or FIFA, excluding friendly and exhibition matches (unless expressly stated otherwise).

“Level One Club” means any of the football clubs specifically listed in this Schedule and any other Clubs in the Top 5. Clubs shall not retain their status as Level One Clubs if the Club is no longer active on the highest level of professional football in its country in the relevant Contract Year.

“National Team Match” means any official match of the seniors first men’s National Team of Brazil played on an official FIFA match date, including friendly and exhibition matches (unless expressly stated otherwise).

“Starting Appearance” means Player being selected in the starting 11 of a Match and playing on the field for a minimum of 45 minutes without being substituted before half-time. Any occasion when Player otherwise plays on the field for more than 15 minutes (whether starting or substitute) shall count as half a Starting Appearance. Any occasion when Player plays on the field for less than 15 minutes shall not count.

“Top 5” means the highest professional football league in: England, Spain, Germany, France and Italy.

Definições

“Partida do Clube” significa uma aparição competitiva pela equipe profissional masculina principal do Clube em uma liga ou competição da copa organizada e sancionada pela respectiva associação nacional de futebol, organização da liga nacional ou pela UEFA (ou confederação equivalente) ou FIFA, excluindo-se partidas amistosas e de exibição (salvo se de outra forma expressamente determinado).

“Clube de Primeira Divisão” significa quaisquer dos clubes de futebol listados especificamente neste Anexo e qualquer outro Clube no Top 5. Os clubes não manterão a sua condição de Clubes de Primeira Divisão se o Clube não se encontrar mais ativo no mais alto nível do futebol profissional em seu país no Ano Contratual pertinente.

“Partida da Seleção Nacional” significa qualquer partida oficial da primeira equipa masculina sénior da Seleção Nacional de Brasil realizada em uma data de partida oficial da FIFA, incluindo partidas amistosas e de exibição (salvo se de outra forma expressamente determinado).

“Aparição Inicial” significa um Jogador ser selecionado nos onze minutos iniciais de uma Partida e jogar em campo por no mínimo 45 minutos sem ser substituído antes do intervalo. Qualquer ocasião em que o Jogador jogar de outra forma em campo por mais de 15 minutos (seja inicialmente ou como substituto) contará como metade de uma Aparição Inicial. Qualquer ocasião em que o Jogador jogar em campo por menos de 15 minutos não contará.

“Top 5” significa as maiores ligas de futebol profissional na Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália.



Schedule 2 / Anexo 2

adidas Product supply / Fornecimento de Produtos adidas

Contract Year / Ano Contratual	A+ Clubs / Clubes A+	A Clubs / Clubes A	B Clubs / Clubes B	C Clubs / Clubes C	D Clubs / Clubes D	E Clubs / Clubes E	F Clubs / Clubes F
1	EUR 25,000	EUR 25,000	EUR 25,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
2	EUR 25,000	EUR 25,000	EUR 25,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
3	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
4	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
5	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
6	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
7	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
8	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
9	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000
10	EUR 25,000	EUR 20,000	EUR 18,000	EUR 15,000	EUR 12,000	EUR 8,000	EUR 6,000

Any change in the adidas Product supply value arising due to Player's transfer (including, for the avoidance of doubt, by loan) from one Club to another shall take effect on a pro rata basis as per the date of the relevant transfer (or loan). Any unused adidas Product allowance for a Contract Year shall not be carried forward to any future Contract Years.

Qualquer alteração no valor de fornecimento do produto adidas em razão da transferência do Jogador (incluindo, para que se evitem dúvidas, por empréstimo) de um Clube a outro produzirá efeito de forma pro rata temporis com base na data da transferência (ou empréstimo) pertinente. Qualquer subsídio de Produto da adidas não utilizado para um Ano de Contrato não será transportado para nenhum Ano de Contrato futuro.



Schedule 3 / Anexo 3

Bonuses / Bônus

- | | |
|---|---|
| <p>1. Player is entitled to the bonuses as set out in the scheme below pursuant to the terms of this Schedule.</p> | <p>1. O Jogador terá direito aos bônus previstos na tabela adiante segundo os termos deste Anexo.</p> |
| <p>2. Player is only entitled to a competition or tournament bonus if Player:</p> <p>(a) makes Starting Appearances in a minimum of 50% of all Matches in the relevant competition or tournament in the applicable Contract Year; and</p> <p>(b) makes a Starting Appearance in the final Match of the relevant competition or tournament, if applicable (in default of which Player shall be entitled to 50% of the relevant bonus).</p> | <p>2. O Jogador somente terá direito a um bônus de competição ou torneio, se o Jogador:</p> <p>(a) fizer Aparições Iniciais em no mínimo 50% de todas as Partidas da competição ou torneio pertinente no Ano Contratual aplicável; e</p> <p>(b) fizer uma Aparição Inicial na Partida final da competição ou torneio pertinente, se aplicável (em não o fazendo, o Jogador terá direito a 50% do bônus pertinente).</p> |
| <p>3. With respect to one-time events (e.g. UEFA Super Cup), Player is required to make a Starting Appearance in the relevant Match.</p> | <p>3. Com relação a eventos únicos (por exemplo, Super Copa UEFA), o Jogador será obrigado a fazer uma Aparição Inicial na Partida pertinente.</p> |
| <p>4. In the case of replays of abandoned Matches, a bonus shall only be payable in relation to Player's achievement in the replayed Match.</p> | <p>4. No caso de replays de Partidas abandonadas, o bônus somente será devido em função das realizações do Jogador no replay da Partida.</p> |
| <p>5. All bonuses are conditional upon Player playing for a Level One Club.</p> | <p>5. Todos os bônus serão condicionados ao Jogador jogar para um Clube de Primeira Divisão.</p> |
| <p>6. All bonuses relating to competitions and tournaments are non-cumulative, which means that payment shall be made only for the highest/best performance in the relevant competition or tournament, unless indicated otherwise.</p> | <p>6. Todos os bônus relacionados a competições e torneios serão não cumulativos, isto é, o pagamento será efetuado somente em função do maior/melhor desempenho na competição ou torneio pertinente, salvo indicação em contrário.</p> |
| <p>7. In the event of any success qualifying for a bonus payment as set out below being revoked for any reason whatsoever, during the Contract Period or thereafter, then Player shall repay such bonus payment in full to adidas upon written request within 10 days after receipt of such request. Without limitation, this obligation shall survive expiry or earlier termination of this Agreement.</p> | <p>7. Em caso de revogação, por qualquer motivo, de sucesso na qualificação para o pagamento de um bônus conforme disposto adiante, durante ou após o Prazo Contratual, o Jogador deverá amortizar integralmente o referido pagamento de bônus à adidas mediante solicitação por escrito, no prazo de 10 dias após o recebimento da referida solicitação. Sem limitar o acima descrito, tal obrigação subsistirá à expiração ou rescisão antecipada deste Contrato.</p> |
| <p>8. No bonus payment shall be payable unless, in each Match of such competition or tournament, Player was wearing adidas Products, including the Designated Footwear, for the duration of the Match in accordance with this Agreement and was not otherwise in breach of this Agreement.</p> | <p>8. Somente serão devidos bônus se o Jogador usar Produtos adidas, incluindo os Calçados Designados, na duração de cada uma das Partidas do referido torneio de acordo com este Contrato e não estiver de outra forma descumprindo este Contrato.</p> |



Club Team Achievements Bonuses	Bônus de Realizações do Time do Clube	Amount (EUR) /Valor (EUR)
Winner UEFA Champions League	Vencedor Liga dos Campeões UEFA	50,000
Runner-Up UEFA Champions League	Vice-Campeão Liga dos Campeões UEFA	25,000
Winner UEFA Europa League	Vencedor Liga Europa da UEFA	15,000
Runner Up UEFA Europa League	Vice-Campeão Liga Europa da UEFA	10,000
Winner UEFA Super Cup	Vencedor Supercopa da UEFA	10,000
Winner FIFA Club World Cup	Vencedor Copa do Mundo de Clubes da FIFA	15,000
Winner National League – Top 5	Vencedor Liga Nacional – Top 5	30,000
Winner National Cup – Top 5	Vencedor Copa Nacional– Top 5	10,000
Winner National League – non-Top 5	Vencedor Liga Nacional – fora do Top 5	10,000
Winner National Cup – non-Top 5	Vencedor Copa Nacional – fora do Top 5	5,000
Winner Copa Libertadores	Vencedor Copa Libertadores	15,000

National Team Achievements bonuses	Bônus de Realizações da Seleção Nacional	Amount (EUR) /Valor (EUR)
Winner FIFA World Cup	Vencedor Copa do Mundo da FIFA	50,000
Runner-Up FIFA World Cup	Vice-Campeão Copa do Mundo da FIFA	25,000
Winner FIFA Confederations Cup	Vencedor Copa das Confederações da FIFA	10,000
Winner Copa America	Vencedor Copa América	20,000
National Team debut below age 20	Estreia da Seleção Nacional com menos de 20 anos	10,000
Olympic Games Gold	Ouro nos Jogos Olímpicos	15,000
Olympic Games Silver	Prata nos Jogos Olímpicos	7,500
Starting Appearance in Olympic Games	Apresentação inicial nos Jogos Olímpicos	1,000
Winner FIFA U20 World Cup	Vencedor Copa do Mundo sub20 da FIFA	10,000
Winner Copa America U20	Vencedor Copa América sub20	3,000
Starting Appearance in FIFA U20 World Cup	Apresentação inicial nos Copa do Mundo sub20 da FIFA	500
Starting Appearance in Copa America U20	Apresentação inicial nos Copa América sub20	300

Individual Achievements Bonuses	Bônus de Realizações Individuais	Amount (EUR) /Valor (EUR)
Ballon d'Or 1st	1º Bola de Ouro	200,000
Ballon d'Or 2nd	2º Bola de Ouro	100,000
Ballon d'Or 3rd	3º Bola de Ouro	50,000
Ballon d'Or U21 - Winner	1º Bola de Ouro (sub21)	20,000
Copa América Best Player Award	Prémio de Melhor Jogador da Copa América	20,000
Copa América Top Goal Scorer	Melhor Marcador da Copa América	20,000
FIFA World Cup Best Player	Melhor Jogador do Mundial da FIFA	40,000
FIFA World Cup Top Goal Scorer (Golden Boot)	Melhor Marcador do Mundial da FIFA (Bota de Ouro)	40,000
Golden Boy Award	Prémio Golden Boy	
National League Best Player Award – Top 5	Prémio de Melhor Jogador da Liga Nacional – nos 5 de topo	30,000
National League Best Player Award – non Top 5	Prémio de Melhor Jogador da Liga Nacional – não está no top 5	15,000
National League Top Goal Scorer -non-Top 5	Melhor Marcador da Liga Nacional – não está no top 5	15,000
National League Top Goal Scorer – Top 5	Melhor Marcador da Liga Nacional – nos 5 de topo	30,000
Regional Player of the Year (non-Europe)	Jogador Regional do Ano (não Europeu)	
The Best FIFA Men's Player 1st	1º O Melhor Jogador da FIFA	400,000
The Best FIFA Men's Player 2nd	2º O Melhor Jogador da FIFA	100,000
The Best FIFA Men's Player 3rd	3º O Melhor Jogador da FIFA	50,000
UEFA Champions League Top Goal Scorer	Melhor Marcador da Liga dos Campeões da UEFA	40,000



GENERAL TERMS/ TERMOS GERAIS

1. Definitions & interpretation

1.1 **“adidas Brands”** mean the brands of the adidas Group and the good name, goodwill, reputation, image and appeal of and in such brands.

“adidas Group” means adidas, adidas AG and any company or entity controlled by, controlling or under common control with adidas or adidas AG.

“adidas Products” mean Products manufactured by or on behalf of the adidas Group.

“Agreement” means this endorsement agreement and shall include the attached Term Sheet (including the Schedules) and these General Terms.

“Club” means the professional football club to which Player is officially registered from time to time during the Contract Period (including any club to which Player’s registration is loaned).

“Competitor” means any brand or entity (other than the adidas Group) which manufactures, produces and/or distributes any products or services being the same as or similar to Products.

“Designated Footwear” means the commercially relevant in-season adidas football footwear of a particular range, silo, technical specification and colourway as determined by adidas and communicated to Player from time to time.

“First Dealing Period” means the period from the beginning of the Contract Period until 1 month prior to expiry of the Contract Period.

“Formal Wear” means formal suits (including morning dress, lounge and/or dinner suits); formal coats, jackets and blazers; formal trousers and chinos; formal shirts (with collars and buttons); formal shoes; and formal accessories (including ties, scarves, handkerchiefs, braces and cufflinks).

“Key Terms” means with regard to any Third Party Offer:

- (a) the duration of the contract;
- (b) the cash payments (including Annual Retainer and bonuses) and all applicable conditions and reductions, and the value of Products that Player will receive under the contract; and
- (c) any other material, measurable and matchable terms of a financial nature.

“Matches” mean Club Matches, National Team Matches and any other football match in which Player participates.

“National Team” means any international representative team of the national football association or federation which Player represents.

1. Definições e interpretação

1.1 **“Marcas adidas”** significará as marcas do Grupo adidas e o bom nome, fundo de comércio, reputação, imagem e apelo das e relacionados às referidas marcas.

“Grupo adidas” significará a adidas, a adidas AG e qualquer sociedade ou empresa que seja controlada, controle ou esteja sob controle conjunto com a adidas ou a adidas AG.

“Produtos adidas” significará os Produtos fabricados por ou em nome do Grupo adidas.

“Contrato” significará este contrato de patrocínio e inclui a Lista de Condições anexa (incluindo os Anexos) e estes Termos Gerais.

“Clube” significará o clube de futebol profissional no qual o Jogador esteja oficialmente registrado a qualquer momento durante o Prazo Contratual (incluindo qualquer clube para o qual o registro do Jogador seja emprestado).

“Concorrente” significará qualquer marca ou entidade (exceto o Grupo adidas) que fabrique, produza e/ou distribua quaisquer produtos ou serviços sendo idênticos ou Produtos similares.

“Calçados Designados” significará os calçados de futebol adidas comercialmente pertinentes da temporada de uma determinada faixa, silo, especificação técnica e coloração, conforme determinado pela adidas e comunicado a qualquer momento ao Jogador.

“Período de Opção” significará o período compreendido entre o início do Prazo Contratual e 1 mês antes da expiração do Prazo Contratual.

“Roupas Formais” significará roupas formais (incluindo fraques, roupas de passeio e/ou *smokings*), casacos, jaquetas e *blazers* formais, calças e chinos formais, camisas formais (com golas e botões), sapatos formais e acessórios formais (incluindo gravatas, cachecóis, lenços, suspensórios e abotoaduras).

“Termos-Chave” significará, em relação a qualquer Oferta de Terceiro:

- (a) o prazo do contrato;
- (b) os pagamentos em dinheiro (incluindo o Valor Anual e os bônus), todas as condições e reduções aplicáveis e o valor dos Produtos que o Jogador deverá receber nos termos do contrato; e
- (c) quaisquer outros termos substanciais, mensuráveis e comparáveis de natureza financeira.

“Partidas” significará as Partidas do Clube, as Partidas da Seleção Nacional e qualquer outra partida de futebol da qual o Jogador participar.

“Seleção Nacional” significará qualquer equipe internacional da federação ou associação nacional de futebol representada pelo Jogador.



“Player Endorsement” means Player’s trademarks, name, nickname, mannerisms, personality, logo, strap-line, catchphrase, distinguishing characteristics, tattoos, fame, initials, autograph, voice, facsimile signature, photograph, statements, biography, career/match statistics, performance data, caricature, image (including computer generated image), motion picture, videotape, likeness or any other endorsement or image whatsoever associated with Player.

“Player Social Media” means any personal social media profiles of or relating to Player (including blogs, on-line communities, and content distribution or interactive programs, destinations or apps, including Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat and Google+ and any changes to the look and feel of or technological advances to the same) where the profile’s non-user generated content is created, updated and/or controlled by or on behalf of Player.

“Player Website” means any personal website of or relating to Player in any media (and any changes to the look and feel of or technological advances to the same) where the website’s non-user generated content is created, updated and/or controlled by or on behalf of Player.

“Products” mean all items of sports and leisure footwear, clothing (including casual, street, lifestyle and fashion apparel) and related goods and accessories, including any products of a nature or type the same as or similar to those manufactured from time to time by or on behalf of the adidas Group (and any online/digital version or representation of the same), but expressly excluding Formal Wear.

“Promotional Appearance” means a Personal Appearance and/or a Digital Appearance for the adidas Group by Player, either individually or as part of a group, which may include: (i) appearances at promotional and press launches and other events; (ii) on-camera or on-tape performances, including media interviews; and/or (iii) photography sessions.

“Third Party Offer” means a bona fide offer from any third party relating to the same or similar subject matter as this Agreement for the period immediately after expiry of the Contract Period, including for the provision of Player’s services in connection with the development, promotion and sale of Products.

“Trade Marks” mean any name, brand, logo, symbol or any other mark of the adidas Group used in connection with the distribution and sale of adidas Products, whether registered or not.

- 1.2 In this Agreement, unless specified otherwise:
- (a) the singular includes the plural and vice versa;
 - (b) the words “including” and “include” mean “including, without limitation” and “include, without limitation” respectively;
 - (c) headings are for convenience only and do not affect in any way the interpretation of the relevant provisions; and
 - (d) unless stated otherwise, references to “days” mean calendar days.

“Patrocínio do Jogador” significará as marcas, nome, apelido, maneirismos, personalidade, logomarca, *strap-line*, bordão, características distintivas, fama, tattoo, iniciais, autógrafo, voz, assinatura fac-similar, fotografia, declarações, biografia, estatísticas de carreira/partida, dados de desempenho, caricatura, imagem (incluindo imagem gerada por computador), filme cinematográfico, videoteipe e semblante do Jogador ou qualquer outro patrocínio ou imagem de qualquer espécie associado ao Jogador.

“Mídias Sociais do Jogador” significará quaisquer perfis pessoais em mídias sociais do ou relacionados ao Jogador (incluindo *blogs*, comunidades *on-line* e programas, destinos ou aplicativos de distribuição de conteúdo ou interativos, incluindo Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat e Google+ e quaisquer alterações da aparência e comportamento ou avanços tecnológicos do mesmo) no qual o conteúdo do perfil não gerado pelo usuário seja criado, atualizado e/ou controlado por ou em nome do Jogador.

“Website do Jogador” significará qualquer *website* pessoal do ou relacionado ao Jogador em qualquer mídia (e quaisquer alterações da aparência e comportamento ou avanços tecnológicos do mesmo) o conteúdo do perfil não gerado pelo usuário seja criado, atualizado e/ou controlado por ou em nome do Jogador.

“Produtos” significará todos os calçados, roupas (incluindo roupas casuais, de rua, de estilo de vida e de moda) e artigos e acessórios relacionados de esporte e lazer, incluindo quaisquer produtos de natureza ou espécie idêntica ou similar à dos fabricados a qualquer momento por ou em nome do Grupo adidas (e qualquer versão ou apresentação *online/digital* dos mesmos), mas excluindo expressamente Roupas Formais.

“Aparição Promocional” significará uma Aparição Pessoal e/ou Aparição Digital do Jogador em favor do Grupo adidas, individualmente ou como parte de um grupo, podendo incluir: (i) aparições em lançamentos promocionais e de imprensa e outros eventos; (ii) apresentações diante das câmeras ou gravadas, incluindo entrevistas à mídia; e/ou (iii) sessões de fotografia.

“Oferta de Terceiro” significará uma oferta de boa-fé de qualquer terceiro referente a um objeto idêntico ou similar ao deste Contrato durante o período iniciado imediatamente após a expiração do Prazo Contratual, inclusive para prestação de serviços pelo Jogador em função do desenvolvimento, promoção e venda de Produtos.

“Marcas” significará qualquer nome, insígnia, logomarca, símbolo ou qualquer outra marca do Grupo adidas utilizada em função da distribuição e venda de Produtos adidas, registrados ou não.

- 1.2 Neste Contrato, salvo especificação em contrário:
- (a) o singular incluirá o plural e vice-versa;
 - (b) os termos “incluindo” e “inclusive” significarão “incluindo, sem limitação” e “inclusive, sem limitação”, respectivamente;
 - (c) os títulos são incluídos somente para conveniência, não afetando de nenhuma forma a interpretação das disposições pertinentes; e
 - (d) salvo indicação em contrário, as referências a “dias” significarão dias corridos.



2. Obligations of Player

Exclusive wear and use

- 2.1 Subject to the permitted exceptions below, at all times during the Contract Period and throughout the Territory, Player shall wear and use adidas Products (including the Designated Footwear) and promote adidas Brands in accordance with this Agreement:

- (a) exclusively, whenever Player:
 - (i) is practising, training, competing, playing or otherwise involved in football and other sports;
 - (ii) engages in sports or sports product/service/brand promotional activities (whether or not on behalf of adidas); and
 - (iii) attends the Promotional Appearances; and
- (b) non-exclusively (meaning that Player shall wear adidas footwear and a minimum of 1 item of adidas apparel), whenever Player:
 - (i) attends any football match, training session or sporting event in a non-playing capacity;
 - (ii) is travelling to or attending any medical testing session or signing presentation or press conference relating to Player's transfer (or prospective transfer) to a new Club, in which case Player shall wear adidas apparel as requested by adidas;
 - (iii) appears in or is featured in any pre-arranged lifestyle or general interest publications in any media (in any event Player shall inform adidas prior to the content being created for such publication);
 - (iv) participates in any organised public appearance or event where there is a reasonable expectation that there will be media present (e.g. pop concerts, film premieres, launches/openings of new restaurants or nightclubs) or any media interview, including for television, online or social media, and other press or media appearances; and
 - (v) engages in third party brand promotional activities which are similar activities to Promotional Appearances,

provided in all cases that if such activity is in a sporting context it will be an obligation for Player to exclusively wear and use adidas Products only. The above obligations regarding adidas Products (i) shall also apply when Player is depicted as a computer generated image, or in any virtual reality format, and (ii) are, without limitation, material terms of this Agreement.

Permitted exceptions

- 2.2 Player shall not be obliged to wear and use adidas Products in the following circumstances only:

Formal Wear

- (a) if it is necessary (because of the nature of the appearance) for Player to wear Formal Wear, for example at a gala dinner or as a result of Player's appearance on television as a commentator or pundit; or

Club or National Team duty

2. Obrigações do Jogador

Roupas e uso exclusivos

- 2.1 Observadas as exceções permitidas abaixo, a todo tempo durante o Período Contratual e em todo o Território, o Jogador deverá vestir e usar Produtos adidas (inclusive o Calçado Designado) e promover as Marcas adidas em conformidade com este Contrato:

- (a) exclusivamente, sempre que o Jogador:
 - (i) estiver praticando, treinando, competindo, jogando ou por outra forma envolvido com futebol e outros esportes;
 - (ii) participar de esportes ou atividades promocionais de produto/serviço/marca esportivos (sejam ou não em nome da adidas); e
 - (iii) comparecer às Aparições Promocionais; e
- (b) não exclusivamente (ou seja, o Jogador usará calçado adidas e no mínimo 1 item de roupas adidas), sempre que o Jogador:
 - (i) comparecer a qualquer partida de futebol, sessão de treinamento ou evento esportivo que não seja como Jogador;
 - (ii) estiver viajando ou participando de sessão de exames médicos ou sessão de autógrafos ou conferência de imprensa relativa à transferência do Jogador (ou transferência em potencial) para um novo Clube, e neste caso, o Jogador deverá usar as roupas da adidas conforme solicitado pela adidas;
 - (iii) aparecer ou for apresentado em quaisquer publicações pré-programadas de estilo de vida ou de interesse geral em qualquer mídia (em qualquer hipótese, o Jogador informará a Adidas antes da criação do conteúdo da publicação);
 - (iv) participar de qualquer aparição pública ou evento organizado em que exista expectativa razoável de presença da mídia (por exemplo, concertos pop, estreias de filmes, lançamentos/inaugurações de novos restaurantes ou boates) ou qualquer entrevista à mídia, incluindo à televisão, mídias *online* ou sociais, e outro tipo de imprensa ou aparições na mídia; e
 - (v) participar de atividades promocionais de marca de terceiro que forem atividades semelhantes a Aparições Promocionais,

ressalvado, em todos os casos, que caso a atividade se insira em contexto esportivo, será obrigação do Jogador vestir e usar exclusivamente apenas Produtos Adidas. As obrigações supra relativas a Produtos Adidas (i) também se aplicarão quando o Jogador for representado como imagem gerada por computador ou em qualquer formato de realidade virtual. e (ii) são sem limitação temos materiais deste Contrato.

Exceções permitidas

- 2.2 O Jogador não será obrigado a vestir e usar apenas Produtos adidas apenas nas seguintes circunstâncias:

Traje Formal

- (a) caso seja necessário (em razão da natureza da aparição) que o Jogador vista Traje Formal, por exemplo, em jantar de gala ou em consequência da aparição do Jogador na televisão como comentarista ou autoridade; ou

Dever para com Clube ou a Seleção Nacional



- (b) if it is a requirement of Player's representation of the Club or National Team that Player should instead wear or use any specific Competitor's Product, provided that Player shall ensure at all times that:
 - (i) Player wears, uses and promotes the Designated Footwear and (where appropriate) adidas shin-guards and adidas goalkeeping gloves;
 - (ii) any such Competitor's Products shall be limited to official Club or National Team branded/licensed Product only (i.e. playing strip or team training wear only) and Player shall never wear, use or (directly or indirectly) promote Competitor footwear or any Competitor Products where Club or National Team trademarks are not visible;
 - (iii) any promotional activities which feature or involve Player wearing or using any (i) Product of a Club endorsed by a Competitor; or (ii) Product of a National Team endorsed by a Competitor shall only feature or involve Player as one of 3 or more players of the Club or National Team (as applicable) in group appearances, images or footage only (i.e. not featuring or involving Player in an individual appearance, image or footage or in any collection of the same, and not a group image or footage cropped or amended to show Player individually) and shall not in any manner feature or involve Player more prominently than such other players; and
 - (iv) Player takes all reasonable action to ensure that no Competitor sponsor of the Club or National Team uses any materials to create an association between such Competitor and Player and/or Player Endorsement, and Player shall cooperate with adidas in a reasonable manner in this respect.

Commercially relevant adidas Products

- 2.3 Player shall, at all applicable times during the Contract Period, wear commercially relevant in-season adidas Products, including the Designated Footwear, as determined by adidas and communicated to Player from time to time. Player shall receive such adidas Products to wear during specific time periods of each Contract Year as communicated by adidas from time to time. Subject to adidas continuing to supply Player with sufficient adidas Products, this obligation shall extend beyond the Contract Period until the earlier of: (i) expiry of the First Refusal Period; and (ii) the date that Player validly enters into an agreement with a third party on the basis of a Third Party Offer in accordance with this Agreement. Without limitation, this Clause forms a material term of this Agreement.

Product development

- 2.4 Player shall, from time to time (and in any event upon adidas' reasonable request), provide adidas with information regarding Player's experience of using adidas Products, and Player shall assist adidas in the design, research, development and user-testing of adidas Products. Player agrees that the adidas Group shall have the perpetual right to internal non-commercial use of any personal

- (b) caso seja exigência da representação do Jogador do Clube ou Seleção Nacional o Jogador vestir ou usar em vez disso qualquer Produto de Concorrente específico, ressalvado que, o Jogador assegurará sempre que:
 - (i) o Jogador vista, use e promova o Calçado Designado e (caso apropriado) as caneleiras e luvas de goleiro da adidas;
 - (ii) quaisquer desses Produtos de Concorrente sejam limitados ao Clube oficial ou Produto de marca/licenciados da Seleção Nacional (ou seja, apenas a faixa de jogador ou uniforme de treinamento do time) e o Jogador nunca vestirá, usará ou promoverá (direta ou indiretamente) calçado de Concorrente ou qualquer Produto de Concorrente no qual as marcas do Clube ou de Seleção Nacional não estejam visíveis;
 - (iii) quaisquer atividades promocionais com a presença ou envolvimento do Jogador vestindo ou usando qualquer (i) Produto de um clube patrocinado por um concorrente ou (ii) produto de uma seleção patrocinada por um concorrente somente apresentarão ou envolverão o Jogador como um entre 3 ou mais jogadores do Clube ou Seleção Nacional (conforme aplicável) apenas em aparições, imagens ou filmagem em grupo (ou seja, que não apresentem ou envolvam o Jogador em aparição, imagem ou filmagem individual ou em qualquer reunião destas, e não imagem ou filmagem em grupo cortada ou modificada de forma a mostrar o Jogador individualmente) e não apresentarão ou envolverão de qualquer maneira o Jogador de forma mais conspicua do que tais outros jogadores; e
 - (iv) o Jogador tomará todas as medidas razoáveis para assegurar que nenhum patrocinador Concorrente do Clube ou Seleção Nacional use quaisquer materiais com o fim de criar associação entre o Concorrente e o Jogador e/ou o Patrocínio do Jogador, e o Jogador cooperará razoavelmente com a adidas nesse tocante.

Produtos adidas comercialmente pertinentes

- 2.3 O Jogador deverá, a todo tempo aplicável no decorrer do Período Contratual, usar Produtos adidas da temporada comercialmente pertinentes, inclusive o Calçado Designado, conforme determinado pela adidas e comunicado periodicamente ao Jogador. O Jogador receberá os Produtos adidas para usar durante períodos específicos de cada Ano Contratual conforme comunicado periodicamente pela adidas. Desde que a adidas continue a fornecer ao Jogador Produtos adidas suficientes, esta obrigação se estenderá para além do Período Contratual, até o que ocorrer primeiro entre: (i) encerramento do Período de preferência; e (ii) a data na qual o Jogador celebrar um conato válido com um terceiro com base em uma Oferta de Terceiro em conformidade com este Contrato. Sem limitação, esta Cáusula forma um termo material deste Contrato.

Desenvolvimento de produto

- 2.4 O Jogador periodicamente (e, em qualquer hipótese, atendendo solicitação razoável da adidas), fornecerá à adidas informações relativas à experiência do Jogador com o uso de Produtos adidas, e o Jogador assistirá a adidas no projeto, pesquisa, desenvolvimento e teste pelo usuário de Produtos adidas. O Jogador avença que o Grupo adidas terá direito perpétuo de uso não comercial interno de



data collected from Player during any adidas Product testing sessions.

Restrictions

2.5 Player shall not:

- (a) wear, appear in, promote, use or otherwise endorse or be associated with, or allow or permit Player or Player Endorsement to be used or associated with:
 - (i) any product, service or brand of a Competitor, subject to the permitted exceptions herein for Club and National Team duty;
 - (ii) any visible name, symbol, logo or other identifier of a third party when Player is required to wear adidas Products pursuant to Clause 2.1 (b) under (iii) and (iv), without adidas' prior written consent; nor
 - (iii) any third party products which bear a marking which infringes any Trade Mark, including any use of 2, 3 or 4 parallel or near parallel stripes;
- (b) deface, remove, conceal, obscure, modify, add to or otherwise alter, or permit to be altered or modified by any third party, any adidas Product without adidas' prior written approval (for the avoidance of doubt, this restriction shall also apply to shoelaces and all other aspects of adidas footwear); nor
- (c) commit any act or become involved in any situation which in the reasonable opinion of adidas: (i) brings Player into public disrepute; (ii) offends public opinion; or (iii) reflects unfavourably on the reputation of the adidas Group, adidas Products and/or adidas Brands

General

2.6 Player shall:

- (a) act diligently and faithfully as a promoter of adidas Products and shall recommend adidas Products whenever Player has the opportunity to do so;
- (b) reasonably assist and co-operate with adidas in the event that any circumstances or events arise during the Contract Period which cause adidas to reasonably require Player to make a statement or give similar reasonable assistance in support of adidas;
- (c) where adidas considers it to be reasonably appropriate, permit adidas to use Player and/or the Player Endorsement together with any rights acquired independently of this Agreement (including by way of joint promotions with other players and athletes and third party brands and/or products, provided that such third party brands or products do not conflict with any of Player's other endorsement deals); and
- (d) reasonably cooperate with and assist adidas in the preparation of its advertising and promotional materials featuring adidas Products and/or adidas Brands, and shall comply with all reasonable suggestions and recommendations which adidas' representatives may give with respect to the provision of Player's services under this Agreement.

3. **Payments**

Invoicing

quaisquer dados pessoais colhidos do Jogador durante quaisquer sessões de teste de Produto adidas.

Restrições

2.5 O Jogador não:

- (a) vestirá, aparecerá usando, promoverá, usará ou por outra forma endossará ou será associado com, ou permitirá ao Jogador ou ao Patrocínio do Jogador ser usado ou associado com:
 - (i) qualquer produto, serviço ou marca de Concorrente, observadas as exceções permitidas neste Contrato em relação a dever para com o Clube e Seleção Nacional;
 - (ii) qualquer nome, símbolo, logotipo ou outro elemento identificador de terceiro visível quando o Jogador for obrigado a vestir Produtos adidas, conforme a Cláusula 2.1 (b) em (iii) e (iv), sem o consentimento prévio e por escrito da adidas; nem
 - (iii) quaisquer produtos de terceiros que portem marca que viole qualquer Marca Comercial, inclusive qualquer uso de 2, 3 ou 4 faixas paralelas ou quase paralelas;
- (b) mutilará, removerá, ocultará, obscurecerá, modificará, adicionará ou por outra forma alterará ou permitirá a alteração ou modificação por qualquer terceiro de qualquer Produto adidas sem a prévia aprovação escrita da adidas (para que não haja dúvidas, esta restrição se aplicará também a cadarços de tênis e todos os demais elementos de tênis da adidas); nem
- (c) praticará ato ou se envolverá em qualquer situação que, na opinião razoável da adidas: (i) acarrete descrédito público do Jogador; (ii) ofenda a opinião pública; ou (iii) tenha reflexos desfavoráveis sobre a reputação do Grupo adidas, Produtos adidas e/ou Marcas adidas.

Disposições Gerais

2.6 O Jogador deverá:

- (a) atuar de forma diligente e fiel como promotor dos Produtos adidas e recomendar Produtos adidas sempre que o Jogador tiver oportunidade de fazê-lo;
- (b) razoavelmente assistir e cooperar com a adidas caso quaisquer circunstâncias ou eventos surgidos durante o Período Contratual façam com que a adidas razoavelmente solicite que o Jogador faça declaração ou preste assistência razoável semelhante apoiando a adidas;
- (c) caso a adidas considere razoavelmente conveniente, permitir à adidas usar o Jogador e/ou o Patrocínio do Jogador em conjunto com quaisquer direitos adquiridos independentemente deste Contrato (inclusive por meio de promoções conjuntas com outros jogadores e atletas e marcas e/ou produtos de terceiros, contanto que as marcas ou produtos de terceiros não entrem em conflito com quaisquer outros acordos de patrocínio do Jogador); e
- (d) razoavelmente coopere com a adidas e a ajude na elaboração de seus materiais publicitários e promocionais apresentando Produtos adidas e/ou Marcas adidas, e acate todas as sugestões e recomendações razoáveis porventura apresentadas pelos representantes da adidas no tocante à prestação dos serviços do Jogador nos termos deste Contrato.

3. **Pagamentos**

Faturamento



3.1 All payments required under this Agreement (including Annual Retainer and bonuses) shall only be paid by adidas within 50 days of receipt by adidas of a corresponding original correct and undisputed invoice and not before the due date for payment. Invoices shall, unless otherwise directed by adidas, be addressed to the Sports Marketing Control Department of adidas in substantially the same form as the pro forma invoice attached as an appendix to these General Terms and shall include details setting out evidence of Player's qualifying Starting Appearances in a form satisfactory to adidas. If adidas does not receive any invoice within the calendar year of the due date of payment or, if later, within 6 months of the due date, adidas shall not be obliged to make the payment concerned.

Taxes

3.2 All payments payable by adidas pursuant to this Agreement are:

- (a) exclusive of VAT, which adidas shall only pay on the production of a valid VAT invoice for the amount concerned; and
- (b) subject to the deduction of any applicable withholding taxes.

3.3 Player shall be exclusively liable for all income and other taxes payable with respect to payments made by adidas to Player and in respect of the supply of adidas Products under this Agreement. Player shall indemnify and keep indemnified on demand the adidas Group for any losses, damages, claims, costs and expenses, suffered by the adidas Group resulting from the failure by Player to account for any income or other taxes (including any calling to account by any tax authority for tax, social security contributions, interest and/or penalties) arising from or in connection with this Agreement.

Promotional Appearances

4.1 Player shall attend the number of Promotional Appearances as stated in the Term Sheet in each Contract Year at the time and location requested by adidas. The scheduling of Promotional Appearances shall take into account Player's training and playing schedule as notified to adidas from time to time. adidas shall give notice to Player of each Promotional Appearance as far in advance as is reasonably possible. If, at any time, it appears to Player that Player is unlikely to be able to make the Promotional Appearance, Player shall inform adidas immediately. Without limitation, this Clause forms a material term of this Agreement.

Expenses

4.2 If applicable and not already pre-arranged by or on behalf of adidas, adidas shall pay or reimburse Player for reasonable travel, accommodation and meal expenses which are properly and reasonably incurred as a result of the Promotional Appearances attended by Player. Player shall provide adidas with appropriate receipts for all expenses for which reimbursement is claimed and adidas shall pay or reimburse within 50 days of receipt of documentation satisfactory to adidas.

3.1 Todos os pagamentos exigidos nos termos deste Contrato (inclusive o Valor Anual e bônus) somente serão efetuados pela adidas dentro de 50 dias do recebimento pela adidas de fatura original correspondente correta e indiscutível e não antes da data de vencimento para pagamento. As faturas deverão, salvo orientação em contrário da adidas, ser endereçadas ao Departamento de Controle de Marketing Esportivo da adidas substancialmente segundo o mesmo modelo da fatura *pro forma* anexada como apêndice destes Termos Gerais e incluirá informações detalhadas comprovando que o Jogador se qualifica para Aparições Iniciais de forma satisfatória à adidas. Caso a adidas não receba fatura no ano civil da data de vencimento de pagamento ou, caso a receba posteriormente, dentro de 6 meses da data de vencimento, a adidas não será obrigada a efetuar o pagamento em questão.

Impostos

3.2 Quaisquer pagamentos devidos pela adidas de acordo com este Contrato:

- (a) excluem quaisquer impostos sobre o valor acrescentado, que a adidas pagará apenas quando da apresentação de fatura válida pelo valor em questão; e
- (b) ficarão sujeitos à dedução de quaisquer impostos retidos na fonte aplicáveis.

3.3 O Jogador ficará exclusivamente responsável por qualquer imposto de renda e outros impostos devidos no tocante a pagamentos efetuados pela adidas ao Jogador e em relação ao fornecimento de Produtos adidas nos termos deste Contrato. O Jogador indenizará e manterá indenizado, mediante solicitação, o Grupo adidas em relação a quaisquer perdas, danos, reivindicações, custos e despesas incorridos pelo Grupo adidas resultantes da não prestação de contas pelo Jogador de qualquer imposto de renda ou outros impostos (inclusive qualquer convocação, por qualquer autoridade fiscal, para prestação de contas por imposto, contribuições previdenciárias, juros e/ou penalidades) decorrentes deste Contrato ou a ele relativos.

Aparições promocionais

4.1 O Jogador, atendendo solicitação da adidas, realizará o número de Aparições Promocionais no horário e local solicitados em cada Ano Contratual, conforme especificado na Lista de Condições. A programação de Aparições Promocionais levará em conta a programação de treinamentos e jogos do Jogador notificada periodicamente à adidas. A adidas entregará notificação anterior ao Jogador dando conta de cada Aparição Promocional conforme for razoavelmente. Caso, a qualquer tempo, pareça ao Jogador ser improvável que o Jogador realize Aparição Promocional, o Jogador informará imediatamente a adidas. Sem limitação, esta Cláusula forma um termo material deste Contrato.

Despesas

4.2 Caso aplicável e já não esteja pré-programado pela adidas ou por sua conta, a adidas pagará ou reembolsará ao Jogador despesas razoáveis de viagem, acomodação e refeição devida e razoavelmente incorridas em consequência das Aparições Promocionais realizadas pelo Jogador. O Jogador fornecerá à adidas recibos apropriados referentes a todas as despesas em relação às quais for reivindicado reembolso e a adidas efetuará o



Refusal, failure to attend or lateness

- 4.3 In the event that Player refuses to attend, fails to appear at or arrives more than 60 minutes late for a Promotional Appearance, and adidas determines that such refusal, failure or delay was unjustifiable (justifiable failures to appear include unscheduled Club or National Team commitments, death or serious injury/illness of a family member and medically certified illness of Player which will conflict directly with an appearance requested under this Agreement), then adidas shall be entitled, without prejudice to adidas' other rights and remedies and taking into consideration the circumstances for the delay or failure to appear, to reduce any payments payable by adidas pursuant to this Agreement by the higher of: (i) 10% of the Annual Retainer of that Contract Year; and (ii) any costs that the adidas Group incurs as a result of any such refusal, failure or delay (or, if all such payments have been paid to Player, to receive such amount back from Player).

5. Digital obligations

Player Website

- 5.1 If Player has a Player Website, Player shall ensure that adidas has:
- (a) a prominent link to an adidas website, social media destination or other online platform designated by adidas;
 - (b) one prominent, permanent and above the fold advertisement on the home page;
 - (c) the right, from time to time, to promote adidas Product campaigns and launches and adidas Brand competitions and promotions; and
 - (d) a prominent section to promote adidas Products and/or adidas Brands.

Player Social Media

- 5.2 If Player has any Player Social Media, Player shall provide adidas with:
- (a) a prominent link (or if a link is not functionally available, then a similar connection such as "follows" on Twitter), to an adidas website, social media destination or other online platform designated by adidas;
 - (b) posts/traffic drivers relating to adidas with a link with/to an adidas social media destination or other online platform designated by adidas, with reasonable frequency (at least twice per month) as requested by adidas; and
 - (c) the right to regularly display adidas Products and adidas Brand content.

General

- 5.3 In connection with any Player Website and Player Social Media, Player agrees that:
- (a) Player shall communicate to adidas reasonably in advance of any changes or developments in relation to Player Website and/or Player Social Media (e.g. if Player is not currently active on Twitter but elects to operate a new account during the Contract Period);

pagamento ou reembolso dentro de 50 dias do recebimento de documentação satisfatória à adidas.

Recusa, não comparecimento ou atraso

- 4.3 Na hipótese de o Jogador se recusar a comparecer, não comparecer ou chegar mais de 60 minutos atrasado em Aparição Promocional, e a adidas determinar que a recusa, não comparecimento ou atraso foi injustificável (são exemplos de não comparecimento justificados compromissos não programados do Clube ou Seleção Nacional e morte ou lesão/doença grave de familiar e doença do jogador certificada por um médico que irá conflitar diretamente com uma solicitação de aparição segundo este Contrato), nesse caso a adidas terá direito, sem prejuízo dos demais direitos e recursos jurídicos da adidas e levando em consideração as circunstâncias do não comparecimento ou atraso, de reduzir quaisquer pagamentos devidos pela adidas de acordo com este Contrato em: (i) 10% do Valor Anual do Ano Contratual; ou (ii) quaisquer custos incorridos pelo Grupo adidas em consequência de qualquer tal recusa, não comparecimento ou atraso (ou, caso todos esses pagamentos tenham sido efetuados ao Jogador, de receber de volta esse valor do Jogador), prevalecendo o valor maior.

5. Obrigações Digitais

Website do Jogador

- 5.1 Caso o Jogador possua um Website do Jogador, o Jogador deverá assegurar que a adidas tenha:
- (a) um link visível ao website adidas, destino da mídia social ou outra plataforma online designada pela adidas;
 - (b) um anúncio destacado, permanente e acima da dobra (ADB) na homepage;
 - (c) o direito de promover periodicamente as campanhas e lançamentos dos Produtos da adidas, competições e promoções da Marca adidas; e
 - (d) uma seção visível para promoção dos Produtos adidas e/ ou Marcas adidas.

Mídia Social do Jogador

- 5.2 Caso o Jogador possua qualquer Mídia Social do Jogador, o Jogador fornecerá o seguinte à adidas:
- (a) um link visível (ou caso um link não esteja funcionalmente disponível, então uma conexão similar, tais como "seguidores" no Twitter), ao website da adidas, destino da mídia social ou outra plataforma online designada pela adidas;
 - (b) links/administradores de tráfego relativos à adidas com um link com/para um destino da mídia social da adidas ou outra plataforma online designada pela adidas, com frequência razoável (no mínimo, duas vezes por mês), conforme solicitado pela adidas; e
 - (c) o direito de regularmente exibir os Produtos da adidas e o conteúdo da Marca adidas.

Geral

- 5.3 No que diz respeito a qualquer Website do Jogador e Mídia Social do Jogador, o Jogador concorda que:
- (a) O Jogador deverá comunicar antecipadamente e razoavelmente a adidas sobre quaisquer alterações ou desenvolvimentos com relação ao Website do Jogador e/ou Mídia Social do Jogador (por exemplo, caso o Jogador atualmente não esteja ativo no



- (b) Player shall wear adidas Products in the principal images (e.g. profile, cover page and homepage photos);
- (c) adidas shall receive rights no less favourable than any other sponsor of Player;
- (d) in any top choices, favourites, likes or similar lists or groups on Player Website and Player Social Media, Player shall prominently include adidas Products, adidas Brands and/or the applicable adidas social media destinations;
- (e) if requested by adidas, Player shall display and/or link to any digital content captured from the Promotional Appearances contemplated by the Term Sheet on Player Website and Player Social Media;
- (f) adidas shall have the right to access and use: (i) all content from Player Website and Player Social Media relating to adidas (on an exclusive basis); and (ii) subject to Player's prior approval (not to be unreasonably conditioned, withheld or delayed) any other content from Player Website and Player Social Media (on a non-exclusive basis);
- (g) Player shall comply with adidas' reasonable instructions when posting content requested by or on behalf of adidas (noting that adidas shall be fully responsible for all content given by adidas to Player, provided it is used by Player in accordance with adidas' instructions);
- (h) Player shall comply with all laws and regulations related to advertising disclosures, and shall comply with all of adidas' express instructions on advertising disclosures, whether written or oral; and
- (i) if requested by adidas and subject to relevant data protection legislation, Player shall: (i) include the option to register for adidas' database in all relevant digital communications; and (ii) provide information and analytics from Player Website, Player Social Media and/or any consumer databases of or relating to Player to adidas in an aggregated format, including consumer demographics and user data regarding any adidas banners/pages (reporting impressions, clicks, post-click and post-impression activities). Player shall, and procure that anyone acting on behalf of Player shall, comply with any applicable data protection legislation, standards, enactments, orders, instruments and/or regulations when handling personal data under any obligation during the course of this Agreement, including obtaining the appropriate consents from data subjects in Player's consumer database to receive marketing materials from adidas.

6. Representations & warranties

- 6.1 Player represents, warrants and undertakes that:
 - (a) Player is free to enter into this Agreement and to fulfil and perform the obligations contemplated under this Agreement;

Twitter, porém opta por operar uma nova conta durante o Período do Contrato);

- (b) o Jogador deverá vestir os Produtos da adidas nas imagens principais (por exemplo, perfil, página de capa e fotos na homepage);
- (c) a adidas deverá receber direitos não menos favoráveis do que outro patrocinador do Jogador;
- (d) em qualquer melhor escolha, curtidas ou lista semelhante ou grupos no Website do Jogador e Mídia Social do Jogador, o Jogador visivelmente deverá incluir os Produtos da adidas, Marcas da adidas e/ou destinos de mídia social da adidas aplicável;
- (e) caso seja solicitado pela adidas, o Jogador deverá exibir e/ou se conectar a qualquer conteúdo digital capturado de Aparições Promocionais contempladas pela Lista de Condições sobre o Website do Jogador e a Mídia Social do Jogador;
- (f) a adidas terá o direito de acessar e usar: (i) todo o conteúdo do site do Jogador e das mídias sociais do jogador relacionadas à adidas (de forma exclusiva); e (ii) sujeito à aprovação prévia do Jogador (para não ser excessivamente condicionado, retido ou atrasado) qualquer outro conteúdo do Site do Jogador e das Mídias Sociais do Jogador (de forma não exclusiva);
- (g) o Jogador deverá cumprir as instruções razoáveis da adidas ao postar conteúdo solicitado por ou em favor da adidas (observando que a adidas se responsabilizará totalmente por todo o conteúdo fornecido pela adidas ao Jogador, desde que seja utilizado pelo Jogador, de acordo com as instruções da adidas);
- (h) o Jogador e a Empresa de Imagem atenderão todas as leis e regulamentações relacionadas à divulgação de propaganda, e atenderá todas as instruções expressas da adidas sobre divulgações de propaganda escritas ou orais; e
- (i) caso seja solicitado pela adidas e sujeito à pertinente legislação de proteção de dados, o Jogador deverá: (i) incluir a opção de registrar o banco de dados da adidas em todas as comunicações digitais pertinentes; e (ii) fornecer informações e análise do Website do Jogador, Mídia Social do Jogador e/ou quaisquer bancos de dados do consumidor do ou relacionados com o Jogador para a adidas no formato agregado, inclusive dados demográficos do consumidor, informações sobre o usuário com relação a qualquer banner/páginas da adidas (relatando impressões, cliques, pós-clique e atividades de pós-impressão). O Jogador cumprirá e fará com que qualquer pessoa que aja em nome do Jogador cumpra todas as leis, padrões, promulgações, decisões, instrumentos e/ou regulamentos de proteção de dados aplicáveis ao manusear dados pessoais nos termos de qualquer obrigação durante a vigência deste Contato, incluindo a obtenção dos consentimentos adequados de sujeitos de dados na base de dados do consumidor do Jogador para receber materiais de marketing da adidas.

6. Declarações e Garantias

- 6.1 O Jogador declara, garante e assume que:
 - (a) O Jogador está livre para celebrar este Contrato, cumprir e executar as obrigações contempladas nos termos deste Contrato



- (b) Player is the sole owner of the rights to Player Endorsement granted to adidas under this Agreement and the use of the same does not infringe the rights of any third party;
- (c) Player has not entered and will not enter into any other contractual commitment that would prevent or in any way impair the performance of Player's obligations under this Agreement;
- (d) Player does not know of any existing health problem or medical condition which may significantly affect Player's ability as a football player and Player shall notify adidas if Player becomes aware of any health problem or medical condition which subsequently arises during the Contract Period and which may significantly affect Player's ability as a football player;
- (e) Player does not now, and did not during the year prior to signature of this Agreement, and shall not during the Contract Period, use or possess any drugs or other substances, the use or possession of which is prohibited by applicable laws or any applicable rules or regulations of any sports governing body with jurisdiction over Player; and
- (f) all payments due under this Agreement are for the ultimate benefit of Player.

Indemnity

- 6.2 Player shall indemnify and keep indemnified on demand the adidas Group for any losses, damages, claims, costs and expenses, suffered by the adidas Group resulting from any third party claim that the use by the adidas Group of the Player Endorsement in accordance with this Agreement infringes the rights of such third party.

7. Rights of reduction

Reductions for not wearing Designated Footwear

- 7.1 Without prejudice to adidas' other rights or remedies, in the event that Player does not wear the Designated Footwear in any Match, then, provided Player received the applicable Designated Footwear from adidas no later than 7 days in advance of the relevant Match, adidas may apply the following reductions to the Annual Retainer if the breach occurs:

Finals reduction

- (a) in the final Match of: (i) any International Tournament; or (ii) UEFA Champions League: 25% of the Annual Retainer of that Contract Year;

Major tournament reduction

- (b) during 1 or more Matches of the UEFA Champions League knock-out phase (excluding final Match) or the tournament stages (group and knock-out phases, excluding the final Match) of: (i) FIFA World Cup; or (ii) UEFA European Football Championships, CONMEBOL Copa América or equivalent confederation tournament: 10% of the Annual Retainer of that Contract Year per Match; and/or

Other Matches

- (c) in any other Match: (i) 5% of the Annual Retainer of that Contract Year per Match for the first 1 – 9 Matches in which a breach

- (b) O Jogador é o único titular dos direitos ao Patrocínio do Jogador outorgado à adidas nos termos deste Contrato e seu uso não infringe o direito de nenhum terceiro;
- (c) O Jogador não celebrou tampouco celebrará qualquer outro compromisso contratual que impediria ou substancialmente prejudicaria o desempenho das obrigações do Jogador nos termos deste Contrato;
- (d) O Jogador desconhece qualquer problema de saúde existente ou condição médica que possa afetar de forma significativa a capacidade do Jogador na qualidade de jogador de futebol e o Jogador notificará a adidas caso o Jogador tome conhecimento de qualquer problema de saúde ou condição médica que subsequentemente surja durante o Período do Contrato e que possa afetar de forma significativa a capacidade do Jogador na qualidade de jogador de futebol;
- (e) O Jogador neste momento, tampouco durante o ano anterior à assinatura deste Contrato, nem durante o Período deste Contrato, não utiliza nem possui qualquer droga ou outra substância, cujo uso ou posse esteja proibido pela legislação aplicável ou qualquer norma ou regulamento aplicável de qualquer federação desportiva com jurisdição sobre o Jogador; e
- (f) todos os pagamentos devidos nos termos deste Contrato são realizados em benefício final do Jogador.

Indenização

- 6.2 O Jogador deverá indenizar e manter indenizado, mediante solicitação, o Grupo adidas de quaisquer perdas, danos, demandas, custos e despesas, sofridos pelo Grupo adidas resultante de qualquer reclamação de terceiro de que o uso pelo Grupo adidas do Patrocínio do Jogador de acordo com este Contrato viola os direitos do referido terceiro.

7. Direitos de redução

Reduções devido a não utilização dos Calçados Designados

- 7.1 Sem prejuízo dos outros direitos ou recursos jurídicos da adidas, na hipótese de o Jogador não utilizar os Calçados Designados em qualquer Partida, desde que o Jogador tenha recebido os Calçados Designados da adidas até no máximo 7 dias antes da Partida em questão, a adidas poderá aplicar as seguintes reduções (cumulativas) ao Valor Anual, se esta violação ocorrer:

Redução das Finais

- (a) Na Partida final de: (i) qualquer Torneio Internacional; ou (ii) Liga dos Campeões da UEFA: 25% do Valor Anual no referido Ano Contratual;

Redução em Torneio Principal

- (b) durante 1 ou mais Partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA (excluindo-se a Partida final) ou das fases do torneio (fase de grupo ou eliminatória, excluindo-se a Partida final) da: (i) Copa do Mundo da FIFA; ou (ii) Campeonatos Europeus de Futebol da UEFA, CONMEBOL, Copa América ou torneio de confederação equivalente: 10% do Valor do referido Ano Contratual por Partida; e/ou

Outras Partidas

- (c) em qualquer outra Partida: (i) 5% do Valor Anual do referido Ano Contratual por Partida para as primeiras 1- 9 Partida em que a



occurs in that Contract Year; and (ii) 10% of the Annual Retainer of that Contract Year per Match thereafter.

Other reductions

- 7.2 Without prejudice to adidas' other rights and remedies, adidas shall be entitled to apply the following reductions to the Annual Retainer in the event of the following:

Competitor products

- (a) up to 50% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year if Player wears Competitor footwear in any Match, or up to 25% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year if Player wears Competitor products at any other time at which Player is obliged to wear adidas Products in accordance with this Agreement;

Serious violation of sporting rules

- (b) up to 50% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year and/or the remaining Contract Years of the Contract Period, if Player is determined by a sports federation or any other national or international organisation having jurisdiction over Player to have committed or Player declares to having committed a serious violation of the applicable rules or regulations of such organisation, including those relating to drugs and drug testing;

Criminal conviction

- (c) up to 50% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year and/or remaining Contract Years of the Contract Period, if Player is convicted of any criminal offence (or up to 100% if, as a result of such conviction, Player is sentenced to a period of incarceration);

Public disrepute

- (d) up to 50% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year if Player commits any act or becomes involved in any situation which, in the reasonable opinion of adidas: (i) brings Player into public disrepute; (ii) offends public opinion; or (iii) reflects unfavourably on the reputation of the adidas Group, adidas Products and/or adidas Brands; and

Material breach

- (e) up to 50% of the Annual Retainer payable in respect of the applicable Contract Year and/or the remaining Contract Years of the Contract Period if Player commits any other material breach of this Agreement (whether expressed in this Agreement as such or otherwise).

- 7.3 The above Annual Retainer reductions may be deducted from any outstanding or future payments due pursuant to this Agreement, or shall be paid to adidas by Player as a penalty within 10 days of a written request where there are no further payments to be made.

8. Rights of suspension

violação ocorrer naquele Ano Contratual; e (ii) 10% do Valor Anual do referido Ano Contratual por Partida posterior.

Outras reduções

- 7.2 Sem prejuízo dos outros direitos e reparações da adidas, a adidas terá o direito de aplicar as seguintes reduções ao Valor Anual nos seguintes casos:

Produtos do concorrente

- (a) até 50% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual aplicável, caso o Jogador use calçados do Concorrente em qualquer Partida; ou até 25% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual aplicável, se o Jogador usar os produtos do Concorrente em qualquer outro momento que o Jogador for obrigado a usar Produtos adidas de acordo com este Contrato;

Infração grave das normas desportivas

- (b) até 50% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual aplicável e/ou Anos Contratuais remanescentes do Período do Contrato, caso a federação desportiva ou qualquer outro órgão nacional ou internacional com jurisdição sobre o Jogador determine que o Jogador cometeu ou o Jogador declara ter cometido infração grave das normas ou regulamentos aplicáveis da referida organização, inclusive aquelas relacionadas com drogas e teste de drogas;

Condenação criminal

- (c) até 50% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual aplicável e/ou Anos Contratuais remanescentes do Período do Contrato, caso o Jogador seja condenado por qualquer crime (ou até 100% se, como resultado da referida condenação, o Jogador for sentenciado a um período de prisão);

Má reputação pública

- (d) até 50% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual aplicável caso o Jogador tenha cometido um ato ou esteja envolvido em qualquer situação que na opinião razoável da adidas: (i) resulte na má reputação pública do Jogador; (ii) ofenda a opinião pública; ou (iii) reflita de forma desfavorável sobre a reputação do Grupo adidas, Produtos da adidas e/ou marcas da adidas; e

Violação relevante

- (e) até 50% do Valor Anual a pagar com relação ao Ano Contratual Aplicável e/ou Anos Contratuais remanescentes do Período do Contrato se o Jogador cometer qualquer outra violação relevante deste Contrato (se expresso no presente acordo como tal ou de outra forma).

- 7.3 As reduções mencionadas acima do Valor Anual poderão ser deduzidas de quaisquer pagamentos futuros ou em aberto devidos segundo os termos deste Contrato, ou deverão ser pagas à adidas pelo Jogador no prazo de 10 dias a contar de uma solicitação por escrito na qual não haja nenhum pagamento adicional a ser feito.

8. Direitos de suspensão



8.1 Without prejudice to adidas' other rights and remedies, if Player is:

- (a) determined by a sports federation or any other national or international organisation having jurisdiction over Player to have committed or Player declares to having committed a serious violation of the applicable rules or regulations of such organisation, including those relating to drugs and drug testing, and such offence results in a suspension from participation in Matches; or
 - (b) Player enters an alcohol or drug treatment programme; or
 - (c) charged in relation to any criminal offence which has the possibility of a custodial sentence,
- then adidas shall be entitled to immediately suspend some or all its Product supply obligations and/or some or all payment obligations to Player which become due during the period of Player's suspension or during the period of such criminal proceedings against Player (as the case may be) until the date that: (i) the relevant charges against Player are dropped; (ii) Player is acquitted; or (iii) the relevant determination is unequivocally and finally reversed and publicly announced to be an error by the relevant organisation.

8.2 All other terms and conditions of this Agreement, including all obligations of Player, shall remain in full force and effect during any period of suspension.

9. Rights of termination

9.1 Without prejudice to adidas' other rights and remedies, adidas shall be entitled to terminate this Agreement immediately at any time by written notice to Player if:

- (a) Player announces Player's retirement or retires from playing professional football;
- (b) Player breaches any of Player's obligations, representations, warranties or undertakings under this Agreement and, if capable of remedy, fails to remedy the same within 14 days of written notice from adidas;
- (c) Player either: (i) does not participate in any Matches; or (ii) is otherwise inactive in the sport of football (regardless of the reason), in either case for an aggregate or a consecutive period of 6 months or more during any 12 month period in the Contract Period;
- (d) Player does not make at least 10 Starting Appearances in Club Matches in any Contract Year;
- (e) Player does not wear the Designated Footwear in 10 or more Matches in any Contract Year;
- (f) Player is determined by a sports federation or any other national or international organisation having jurisdiction over Player to have committed or Player declares to having committed a serious violation of the applicable rules or regulations of such organisation, including those relating to drugs and drug testing;
- (g) Player is convicted of any criminal offence;
- (h) the Club is (or will be) no longer active on the highest level of professional football in the respective country for whatever reason;

8.1 Sem prejuízo de outros direitos e reparações da adidas, caso com relação ao Jogador:

- (a) a federação desportiva ou qualquer outro órgão nacional ou internacional com jurisdição sobre o Jogador determine que o Jogador cometeu ou o Jogador declara ter cometido séria violação das normas ou regulamentos aplicáveis da referida organização, inclusive aquelas relacionadas com drogas e teste de drogas, e a referida violação resulte na suspensão de participação nas Partidas; ou
 - (b) o Jogador participar de um programa de tratamento de álcool ou drogas; ou
 - (c) este seja acusado com relação a qualquer crime com a possibilidade de uma sentença de custódia,
- então a adidas terá o direito de suspender imediatamente parte ou todo o fornecimento dos Produtos adidas e/ou parte ou todas as obrigações de pagamento ao Jogador que se tornar devido durante o período de suspensão do Jogador ou durante o período do referido processo criminal contra o Jogador (conforme seja o caso) até a data em que: (i) as acusações pertinentes contra o Jogador sejam retiradas; (ii) o Jogador seja absolvido; ou (iii) a decisão pertinente seja inequivocamente e finalmente revertida e publicamente anunciada como sendo um erro da organização pertinente.

8.2 Todos os outros termos e condições deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito durante qualquer período de suspensão.

9. Direitos de rescisão

9.1 Sem prejuízo dos outros direitos e reparações da adidas, a adidas terá o direito de rescindir este Contrato imediatamente a qualquer tempo mediante notificação por escrito ao Jogador se:

- (a) o Jogador anunciar a aposentadoria do Jogador ou deixe de atuar como jogador profissional de futebol;
- (b) o Jogador violar quaisquer das obrigações relevantes do Jogador, declarações, garantias ou compromissos assumidos nos termos deste Contrato e, no caso de possível reparação, deixe de reparar referida violação no prazo de 14 dias a partir da notificação por escrito da adidas;
- (c) o Jogador: (i) não participar de quaisquer Partidas; ou (ii) de outra forma encontrar-se inativo na prática do futebol e (independente do motivo), em qualquer caso por um período total ou consecutivo de seis meses ou mais durante qualquer período de 12 meses do Período Contratual
- (d) o Jogador não efetuar no mínimo 10 Aparições Iniciais nas Partidas do Clube em qualquer Ano Contratual
- (e) o Jogador não usar os Calçados Designados em 10 ou mais Partidas em qualquer Ano Contratual;
- (f) a federação desportiva ou qualquer outro órgão nacional ou internacional com jurisdição sobre o Jogador determinar que o Jogador cometeu ou o Jogador declara ter cometido séria violação às normas ou regulamentos aplicáveis do referido órgão, inclusive aqueles relacionados com drogas e teste de drogas;
- (g) o Jogador for condenado por qualquer crime;
- (h) o Clube não se encontrar mais (ou não mais se encontrará) ativo no mais alto nível do futebol profissional no país respectivo por qualquer que seja a razão;



- (i) Player is able but chooses not to play football or to be available for selection for playing for the National Team, whether through retirement from international football or otherwise;
- (j) Player is transferred or loaned to a Club other than a Level One Club;
- (k) Player commits an act or becomes involved in a situation which in the reasonable opinion of adidas: (i) brings Player into public disrepute; (ii) offends public opinion; or (iii) reflects unfavourably on the reputation of the adidas Group, adidas Products and/or adidas Brands.

9.2 adidas acknowledges and adheres to the principles of diversity, which are a central part of the adidas Group philosophy. As such, if Player is a member of the lesbian, gay, bisexual, or transgender (LGBT) community, or announces to be a member of the LGBT community during the Contract Period, this shall not be considered as a breach of this Agreement.

10. **Consequences of termination**

10.1 Termination of this Agreement shall operate without prejudice to the accrued rights and obligations of the parties prior to termination.

Repayment

10.2 If this Agreement is terminated by adidas with cause prior to expiry of the Contract Period, Player shall repay to adidas: (i) any portion of the Annual Retainer payment for that Contract Year already paid in advance to Player or in respect of which Player has not made the applicable Starting Appearances; and (ii) if applicable, a pro rata portion of any signing bonus received by Player under this Agreement (calculated pro rata based on the number of remaining full Contract Years in the Contract Period). Player shall repay any such advance payments to adidas upon written request within 10 days of such request. No compensation shall be due to Player on termination, whether by virtue of such termination or otherwise howsoever arising.

Bad faith comments

10.3 Player agrees that following the expiry or termination of this Agreement, Player shall not make any statement or comment which is derogatory or otherwise in bad faith in relation to the adidas Group, adidas Brands or any adidas Products.

Sell-off period

10.4 During a 6 month period commencing on the day after the last day of the Contract Period (or on the date of earlier termination of this Agreement for whatever reason), the adidas Group shall have the right to advertise, promote, market, distribute and sell any adidas Products and promo materials featuring the Player Endorsement which the adidas Group has finished or has in process inventories on the last day of the Contract Period (or on the date of early termination).

- (i) o Jogador for capaz, porém preferir não jogar futebol nem estar disponível para jogar na Seleção Nacional, seja através da aposentadoria do futebol internacional ou de outra forma;
- (j) o Jogador for transferido ou emprestado a um Clube que não seja um Clube de Primeira Divisão;
- (k) O Jogador comete um ato ou envolve-se numa situação que, na opinião razoável da adidas: (i) leva o jogador ao descrédito público; (ii) ofende a opinião pública ou (iii) influencia de forma insatisfatória a reputação do Grupo adidas, dos produtos adidas e /ou das marcas adidas.

9.2 A adidas reconhece e adere aos princípios da diversidade, os quais são parte central da filosofia do Grupo adidas. Assim, caso o Jogador seja parte da comunidade lésbica, gay, bissexual ou transgênero (LGBT) ou anuncie ser parte da comunidade LGBT durante o Período do Contrato, isso não será considerado uma violação deste Contrato.

10. **Consequências da Rescisão**

10.1 A rescisão do presente Contrato terá validade sem prejuízo dos direitos e obrigações adquiridos pelas partes antes da rescisão.

Amortização

10.2 Se o presente Contrato for rescindido pela adidas por justa causa antes do vencimento do Período do Contrato, o Jogador amortizará à adidas: (i) qualquer parte do pagamento do Valor Anual para o Ano Contratual já pago antecipadamente ao Jogador, mas com relação ao qual o Jogador não fez as Aparições Iniciais aplicáveis; e (ii) se aplicável, uma parte proporcional de qualquer bônus de assinatura recebido pelo Jogador nos termos do presente Contrato (calculado proporcionalmente com base no número de Ano Contratuais inteiros restantes no Período do Contrato). O Jogador amortizará qualquer dos referidos Valores à adidas mediante solicitação escrita dentro de 10 dias a contar dessa solicitação. Nenhuma remuneração será devida ao Jogador na rescisão, seja em virtude dessa rescisão ou de outro modo, não importa como surja.

Comentários de Má-fé

10.3 O Jogador concorda que após o vencimento ou rescisão do presente Contrato, o Jogador não fará nenhuma declaração ou comentário que seja difamatório ou de outro modo de má-fé com relação ao Grupo adidas, às Marcas adidas ou a quaisquer Produtos adidas.

Período de Venda para Liquidação de Estoque

10.4 Pelo prazo de seis meses com início no dia seguinte ao do vencimento do Período do Contrato (ou na data de rescisão anterior do presente Contrato por qualquer motivo), o Grupo adidas terá o direito de distribuir e vender quaisquer Produtos adidas e materiais promocionais que contenham o Patrocínio do Jogador que o Grupo adidas tenha terminado ou tenha em estoque no último dia do Período do Contrato (ou na data de rescisão anterior).



11. Right of first dealing & first refusal

First dealing

- 11.1 Player shall exclusively negotiate with adidas in good faith the renewal of this Agreement during the First Dealing Period. Prior to expiry of the First Dealing Period, Player shall not (nor shall Player permit any third party on Player's behalf to) engage in discussions or negotiations or otherwise deal with any third party in relation to any Third Party Offer nor do any other act or thing which would or may prevent or restrict Player from complying with this Clause. Without prejudice to the foregoing, if Player (or any other third party on Player's behalf) receives any unsolicited correspondence relating to or including a Third Party Offer during the First Dealing Period, Player shall promptly communicate a copy of the correspondence to adidas in writing, without triggering adidas' first right of refusal as set out below. The parties shall not be obliged to enter into a new agreement if they cannot settle on mutually satisfactory terms at the end of the First Dealing Period and, thereafter, Player shall be free, subject to the remainder of this Clause, to discuss and negotiate with any third party in relation to Third Party Offers.

First refusal

- 11.2 If Player receives or has in Player's possession any Third Party Offer during the First Refusal Period, Player shall promptly communicate to adidas in writing all of the details of the Third Party Offer (including the Key Terms of that Third Party Offer and the identity of the third party), in a form which evidences to adidas' satisfaction the authenticity of the Third Party Offer (i.e. on official letterhead of the third party and signed by a duly authorised signatory of the third party).

Response by adidas

- 11.3 adidas shall have a period of 30 days from the date of receipt of the Third Party Offer ("**Response Period**") in which to notify Player of whether or not adidas intends to exercise adidas' right to match or better the Third Party Offer.
- 11.4 If adidas elects to match or better the Third Party Offer, adidas shall be entitled to require, by notifying Player in writing during the Response Period, that Player shall instead enter into a contract with adidas containing the same or better Key Terms as that Third Party Offer (but otherwise on the same terms and conditions as this Agreement), provided that adidas shall not be required to match or better any specific Key Term if: (i) it is unique to the third party; (ii) it cannot by its nature be as easily met by adidas as by the third party; (iii) it has, in adidas' reasonable opinion, been included in the Third Party Offer in an attempt to circumvent adidas' first right of refusal; and/or (iv) there is not already a specific term unambiguously addressing the same subject matter in this Agreement. If so notified by adidas, Player shall enter into such contract immediately upon receipt of such contract from adidas.
- 11.5 If adidas confirms in writing that it does not want to contract Player on the terms of the Third Party Offer, or if adidas does not respond to

11. Direito de primeira negociação e preferência

Primeira negociação

- 11.1 O Jogador negociará exclusivamente de boa-fé com a adidas a renovação do presente Contrato durante o Primeiro Período de Negociação. Antes do vencimento do Primeiro Período de Negociação, o Jogador não se envolverá (e o Jogador também não permitirá que nenhum terceiro em nome do Jogador se envolva) em discussões ou negociações ou de outro modo negociará com qualquer terceiro com relação a qualquer Oferta de Terceiros, tampouco praticará qualquer outro ato ou coisa que possa impedir ou restringir o Jogador de cumprir a presente Cláusula. Sem prejuízo das disposições acima, se o Jogador (ou qualquer outro terceiro em nome do Jogador) receber qualquer correspondência não solicitada com relação a ou que inclua uma Oferta de Terceiros durante o Primeiro Período de Negociação, o Jogador imediatamente enviará uma cópia da correspondência à adidas por escrito sem fazer valer o direito de preferência da adidas estipulado abaixo. As partes não serão obrigadas a celebrar um novo contrato se não puderem chegar a termos que sejam satisfatórios a ambas as partes no final do Primeiro Período de Negociação e, posteriormente, o Jogador ficará livre, sujeito ao restante da presente Cláusula, para discutir e negociar com qualquer terceiro a Oferta de Terceiros.

Preferência

- 11.2 Se o Jogador receber ou estiver em posse de qualquer Oferta de Terceiros durante o Período de Preferência, o Jogador imediatamente comunicará a adidas por escrito sobre os detalhes da Oferta de Terceiros (inclusive os Principais Termos daquela Oferta de Terceiros e a identidade do terceiro), de forma que comprove a critério da adidas a autenticidade da Oferta de Terceiros (ou seja, no papel timbrado oficial do terceiro e assinado por um signatário devidamente autorizado do terceiro).

Resposta da adidas

- 11.3 A adidas terá um período de 30 dias a contar da data de recebimento da Oferta de Terceiros ("**Período de Resposta**") para notificar o Jogador sobre se a adidas pretende ou não exercer o seu direito de fazer uma oferta igual ou melhor que a Oferta de Terceiros.
- 11.4 Se a adidas decidir igualar ou melhorar a Oferta de Terceiros, a adidas terá o direito de exigir, notificando o Jogador por escrito durante o Período de Resposta, de que o Jogador pelo contrário celebrará um contrato com a adidas contendo os mesmos, ou melhores, Principais Termos que a Oferta de Terceiros (mas de outro modo nos mesmos termos e condições do presente Contrato), ressalvado que a adidas não será obrigada a igualar ou melhorar nenhum Termo Principal específico se: (i) for exclusivo do terceiro; (ii) não puder por sua natureza ser tão facilmente atendido pela adidas como pelo terceiro; (iii) tiver, a critério razoável da adidas, sido incluído na Oferta de Terceiros em uma tentativa de violar o direito de preferência da adidas; e/ou (iv) não houver um termo específico que aborde sem ambiguidades o mesmo objeto do presente Contrato. Se assim notificado pela adidas, o Jogador celebrará esse contrato imediatamente mediante recebimento desse contrato da adidas.
- 11.5 Se a adidas confirmar por escrito que não deseja contratar o Jogador nos termos da Oferta de Terceiros, ou se a adidas não responder ao



Player within the Response Period, then Player shall be free to enter into an agreement with the relevant third party on the same terms as that Third Party Offer, provided that if Player so enters into such agreement, Player shall: (i) evidence to adidas' reasonable satisfaction the fact that Player has so entered into such an agreement on those terms (by providing a copy of such agreement to adidas or written confirmation of the agreement from an independent attorney, appointed at Player's cost, and the identity of whom shall be approved in writing by adidas); and (ii) enforce the terms of that agreement (which obligation shall, without limitation, survive expiry or termination of this Agreement). However, if following such confirmation or lack of response from adidas, Player decides not to enter into an agreement with the third party on the terms as notified to adidas in the Third Party Offer, or if the terms of the relevant Third Party Offer are changed, then the procedure set out above shall apply to each subsequent offer from that third party or from any other person during the First Refusal Period.

Announcements

- 11.6 During the Contract Period, Player shall not make, and shall not authorise any third party to make, any announcement, statement, communication or acknowledgment (whether to the public, media or otherwise) relating to: (i) this Agreement, including the termination or expiry of this Agreement; and/or (ii) any discussions, negotiations and/or agreement entered into with any Competitor in relation to the period after the Contract Period, without adidas' prior written approval.

Enforcement

- 11.7 Without prejudice to adidas' other rights and remedies, in the event that Player breaches adidas' first right of refusal in this Agreement, the parties agree that the damages for adidas resulting from such breach shall be at least equal to, and Player shall compensate adidas for, an amount which is the greater of:

- (a) the total value of the Third Party Offer, i.e. total remuneration plus the value of any benefits in kind to be received by Player for the duration of the agreement constituting the Third Party Offer; and
- (b) the total value of this Agreement, i.e. total remuneration plus the value of any benefits in kind receivable by Player for the duration of this Agreement.

- 11.8 The parties acknowledge that the rights granted by Player to adidas are unique and that damages for breach of the exclusivity of the rights granted by Player under this Agreement may be an inadequate remedy, taking into consideration the harm suffered by the adidas Group. Consequently, Player agrees that adidas, in addition to any other rights provided for in this Agreement or available at law or in equity, shall be entitled to seek injunctive or other relief against Player, in the courts in the relevant jurisdiction as adidas may deem appropriate, in order to secure Player's performance of the obligations under this Agreement.

12. Intellectual property rights

Player Endorsement

- 12.1 All intellectual property rights in and to the Player Endorsement shall belong absolutely to Player both during the Contract Period and

Jogador dentro do Período de Resposta, o Jogador ficará livre para celebrar um contrato com o terceiro pertinente nos mesmos termos que essa Oferta de Terceiros, ressalvado que se o Jogador celebrar esse contrato, o Jogador: (i) comprovará a critério razoável da adidas o fato de que o Jogador celebrou esse contrato nesses termos (fornecendo uma cópia desse contrato à adidas ou confirmação escrita dele de um advogado independente contratado à custa do Jogador, e cuja identidade seja aprovada por escrito pela adidas); e (ii) executará os termos de tal contrato (cuja obrigação, sem limitação, subsistirá ao vencimento ou rescisão do presente Contrato). No entanto, se após essa confirmação ou falta de resposta da adidas, o Jogador decidir não celebrar um contrato com o terceiro nos termos notificados à adidas na Oferta de Terceiros, ou se os termos da Oferta de Terceiros pertinente forem alterados, o procedimento estipulado acima se aplicará a cada oferta subsequente daquele terceiro ou de qualquer outra pessoa durante o Período de Preferência.

Anúncios

- 11.6 Durante o Período do Contrato, o Jogador não fará e não autorizará nenhum terceiro a fazer qualquer anúncio, declaração, comunicação ou confirmação (seja ao público, mídia ou de outro modo) com relação: (i) ao presente Contrato, inclusive a rescisão ou vencimento do presente Contrato; e/ou (ii) a quaisquer discussões, negociações e/ou contratos celebrados com qualquer Concorrente com relação ao período posterior ao Período do Contrato, sem a aprovação prévia por escrito da adidas.

Execução

- 11.7 Sem prejuízo dos demais direitos e recursos da adidas caso o Jogador viole o direito de preferência da adidas estipulado no presente Contrato, as partes concordam que os danos para a adidas resultantes dessa violação serão pelo menos iguais a, e o Jogador compensará a adidas por um valor que seja o maior entre os seguintes:

- (a) o valor total da Oferta de Terceiros, ou seja, a remuneração total mais o valor de quaisquer benefícios em bens a serem recebidos pelo Jogador durante o contrato e que constituam a Oferta de Terceiros; e
- (b) o valor total do presente Contrato, ou seja, a remuneração total mais o valor de quaisquer benefícios em espécie recebidos pelo Jogador durante o presente Contrato.

- 11.8 As partes reconhecem que os direitos outorgados pelo Jogador à adidas são exclusivos e que danos pela violação da exclusividade dos direitos outorgados pelo Jogador segundo o presente Contrato poderão constituir um recurso inadequado, levando em conta o prejuízo sofrido pelo Grupo adidas. Consequentemente, o Jogador concorda que a adidas, além de outros direitos estipulados no presente Contrato ou disponíveis em lei ou equidade, terá o direito de obter medidas cautelares ou outras liminares contra o Jogador nos tribunais na jurisdição pertinente que a adidas possa considerar apropriadas para garantir o desempenho pelo Jogador das obrigações segundo o presente Contrato.

12. Direitos de propriedade intelectual

Patrocínio do Jogador

- 12.1 Todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao Patrocínio do Jogador serão de propriedade absoluta do Jogador tanto durante o



thereafter. This Agreement does not operate to vest in adidas any right, title or interest to or in the Player Endorsement and, subject to the remainder of this Clause, adidas will not attempt to register the Player Endorsement or any trade mark, trade name or service mark confusingly similar to the Player Endorsement.

adidas IPR

12.2 All intellectual property rights in and to: (i) adidas Products (including the Trade Marks, designs of adidas Products, any logo created by adidas (solely or jointly with Player) for use on adidas Products and any improvements and modifications made by the parties to adidas Products as a result of this Agreement); and (ii) all advertising and promotional materials produced under this Agreement by or on behalf of the adidas Group, but excluding, for the avoidance of doubt, the Player Endorsement ("**adidas IPR**"), shall belong absolutely to adidas both during the Contract Period and thereafter. Accordingly, the adidas Group shall be entitled to use the adidas IPR both during and after the Contract Period without the Player Endorsement and without any consent from, or compensation to, Player. In addition, Player acknowledges that the adidas Group shall have the right after expiry of the Contract Period to include in the adidas archive for non-commercial use any advertising and promotional materials which include the Player Endorsement.

12.3 Player acknowledges and agrees that this Agreement does not operate to vest in Player any right, title or interest to or in the adidas IPR and Player will not attempt to register anywhere in the world any of the Trade Marks or any trade mark, trade name or service mark confusingly similar to any of the Trade Marks. Further, Player acknowledges that Player does not have any rights whatsoever to use or to license or authorise any third party to use any adidas IPR without the prior written consent of adidas. To the extent that any right, title or interest in and to the adidas IPR is not automatically owned by adidas under any applicable law, then Player hereby irrevocably assigns to adidas all of the right, title and interest in and to the adidas IPR throughout the world and further agrees that all adidas IPR acquired through registration shall be applied for by adidas. To the extent that Player may not lawfully assign to adidas copyright or rights of a similar nature comprised in the adidas IPR, then Player grants to the adidas Group an irrevocable, exclusive, perpetual, royalty-free, worldwide, assignable, unlimited right to use such rights to the extent permitted by law.

Mutual assistance

12.4 Each party shall, during the Contract Period and thereafter, execute or procure the execution of all such documents and do and procure the doing of all such acts or things as the other party may reasonably request in order to: (i) confirm ownership of the other party's intellectual property rights; (ii) enable the other party to register, assert, protect or defend its intellectual property rights; and (iii) confirm the rights of use to the other party's intellectual property rights as set out in this Agreement. All costs in this Clause shall be paid by the requesting party.

Período do Contrato quanto posteriormente. O presente Contrato não opera de forma a conferir à adidas qualquer direito, titularidade ou participação no Patrocínio do Jogador e, sujeito ao restante desta Cláusula, a adidas não tentará registrar o Patrocínio do Jogador ou qualquer marca, nome comercial ou marca de serviço que seja similar a ponto de causar confusão com o Patrocínio do Jogador.

Direitos de propriedade intelectual da adidas

12.2 Todos os direitos de propriedade intelectual com relação a: (i) Produtos adidas (inclusive as Marcas, designs dos Produtos adidas, qualquer logotipo criado pela adidas (exclusivamente ou em conjunto com o Jogador) para uso nos Produtos adidas e quaisquer melhorias e modificações feitas pelas partes nos Produtos adidas em virtude do presente Contrato); e (ii) toda a propaganda e materiais promocionais produzidos segundo o presente Contrato por ou em nome do Grupo adidas, excluindo, para evitar dúvidas, o Patrocínio do Jogador ("**Direitos de Propriedade Intelectual da adidas**"), pertencerão absolutamente à adidas tanto durante o Período do Contrato quanto posteriormente. Assim, o Grupo adidas terá o direito de utilizar os Direitos de Propriedade Intelectual da adidas tanto durante quanto depois do Período do Contrato, sem o Patrocínio do Jogador e sem qualquer consentimento do Jogador ou remuneração a ele. Além disso, o Jogador reconhece que o Grupo adidas terá o direito após o vencimento do Período do Contrato de incluir no arquivo da adidas para uso não comercial quaisquer materiais de publicidade ou promocionais que incluam o Patrocínio do Jogador.

12.3 O Jogador reconhece e concorda que o presente Contrato não confere ao Jogador nenhum direito, titularidade ou participação com relação aos Direitos de Propriedade Intelectual da adidas, e o Jogador não tentará registrar em nenhuma parte do mundo qualquer das Marcas ou qualquer marca, nome comercial ou marca de serviço que seja similar a ponto de causar confusão a qualquer das Marcas. Além disso, o Jogador reconhece que o Jogador não tem nenhum direito de utilizar ou licenciar ou autorizar qualquer terceiro a utilizar quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual da adidas sem o consentimento prévio e por escrito da adidas. Na medida em que qualquer direito, titularidade ou participação nos Direitos de Propriedade Intelectual da adidas não seja automaticamente detido pela adidas segundo qualquer lei aplicável, o Jogador pelo presente irrevogavelmente cede à adidas todos os direitos, titularidade participações nos Direitos de Propriedade Intelectual da adidas em todo o mundo e ainda concorda que todos os Direitos de Propriedade Intelectual da adidas adquiridos através de registro serão requeridos pela adidas. Na medida em que o Jogador não possa legalmente ceder à adidas marcas ou direitos de natureza similar incluídos nos Direitos de Propriedade Intelectual da adidas, o Jogador outorga ao Grupo adidas o direito irrevogável, por tempo ilimitado, sem royalties, mundial, cedível, ilimitado de utilizar esses direitos na medida permitida pela lei.

Assistência Mútua

12.4 Cada parte durante o Período do Contrato e posteriormente assinará ou fará com que sejam assinados os documentos, bem como praticará e fará com que sejam praticados todos os atos ou coisas que a outra parte possa razoavelmente solicitar para: (i) confirmar a propriedade dos direitos de propriedade intelectual da outra parte; (ii) permitir que a outra parte registre, avalie, proteja ou defenda seus direitos de propriedade intelectual; e (iii) confirmar os direitos de uso dos direitos de propriedade intelectual da outra parte conforme estipulado no



Trade mark registrations

- 12.5 If not already filed by or on behalf of Player, adidas may (at its own cost) during the Contract Period file such trade mark applications as adidas deems reasonably necessary to carry out the activities contemplated by this Agreement to register Player's name or other aspects of the Player Endorsement in respect of any Products in any country in the Territory, provided that such applications are filed in the full name of Player. Player shall, at adidas' cost, execute all such documents (including powers of attorneys) and do all such acts or things as adidas may reasonably request during the Contract Period for this purpose. adidas agrees to pay during the Contract Period all fees which are required to renew and maintain any trade mark registrations adidas obtains.

Infringements

- 12.6 Each party shall immediately notify the other party in writing of any infringement or suspected infringement by any third party of any of the other party's intellectual property rights upon the same coming to its attention during the Contract Period and each party shall, at the other party's expense, execute such documents and do such other things as the requesting party may reasonably request for the purpose of any action against any infringements of its intellectual property rights. Each party shall have discretion as to what action to take with respect to any particular instance of infringement and will be entitled to recoup all of its expenses in bringing such action from any settlement or damages awarded in connection with such action. If, however, Player does not take any action against: (i) an infringement of the Player Endorsement used on Products; or (ii) a trade mark application for Products for a mark which conflicts with the Player Endorsement, then adidas may take action (either in its own name or in the name of Player), Player shall cooperate and assist adidas in connection with such action (including executing a power of attorney). adidas will be entitled to recoup all of its expenses from Player in bringing such action. Any remaining damages or received settlement sum will be shared equally with Player.

13. Limitation of liability

- 13.1 Any liability on the part of adidas and/or the adidas Group arising under or from this Agreement is limited to the maximum of the full value of the Annual Retainer in the Contract Year in which the liability arises.
- 13.2 The adidas Group shall not, under any circumstances, be liable to Player, whether in contract, tort or otherwise, for any special, incidental or consequential damages, arising out of, or in connection with this Agreement, including any loss of business and/or loss of profits.
- 13.3 Nothing in this Agreement shall limit or exclude the liability of either party to an extent than is greater than that which is permitted by applicable mandatory laws.

presente Contrato. Todos os custos desta Cláusula serão pagos pela parte solicitante.

Registros de marcas

- 12.5 Caso já não tenha sido registrado por ou em nome do Jogador, a adidas poderá (à sua própria custa) durante o Período do Contrato fazer os pedidos de marca que a adidas considere razoavelmente necessários para conduzir as atividades previstas no presente Contrato para registrar o nome do Jogador ou outros aspectos do Patrocínio do Jogador com relação a quaisquer Produtos em qualquer país no Território, ressalvado que esses pedidos sejam feitos em nome do Jogador. O Jogador deverá, à custa da adidas, assinar todos os documentos (inclusive procurações) e praticar os demais atos ou coisas que a adidas possa razoavelmente solicitar durante o Período do Contrato para essa finalidade. A adidas concorda em pagar durante o Período do Contrato todas as taxas que sejam exigidas para renovar e manter quaisquer registros de marca que a adidas obtiver.

Violações

- 12.6 Cada parte imediatamente notificará a outra parte por escrito sobre qualquer violação ou suspeita de violação por qualquer terceiro dos direitos de propriedade intelectual de qualquer outra parte assim que tiver conhecimento deles durante o Período do Contrato, e cada parte, à custa da outra parte, assinará os documentos e praticará os demais atos que a solicitante possa razoavelmente solicitar para fins de qualquer ação contra qualquer violação de seus direitos de propriedade intelectual. Cada parte decidirá que medidas tomar com relação a qualquer caso específico de violação e terá o direito de recuperar todas as suas despesas movendo ações de qualquer tal acordo ou danos concedidos com relação a essa ação. Se, no entanto, o Jogador não tomar nenhuma medida contra: (i) uma violação do Patrocínio do Jogador utilizado nos Produtos; ou (ii) um pedido de marca para Produtos para uma marca que entre em conflito com o Patrocínio do Jogador, a adidas poderá tomar medidas em seu nome e à sua custa (seja em seu próprio nome ou em nome do Jogador), e o Jogador cooperará, à custa da adidas, com relação a essas medidas (inclusive assinando procuração). Nesse caso, a adidas terá o direito de recuperar todas as suas despesas por mover essa ação e quaisquer danos remanescentes ou acordos serão compartilhados de forma igual com o Jogador.

13. Limitação de responsabilidade

- 13.1 Qualquer responsabilidade máxima da adidas e / ou do Grupo adidas segundo o presente Contrato está limitada ao máximo do valor integral do Valor Anual no Ano Contratual no qual a responsabilidade surja.
- 13.2 O Grupo adidas em nenhuma circunstância será responsável perante o Jogador, seja nos termos de contrato, devido a responsabilidade civil extracontratual ou de outro modo, por quaisquer danos especiais, incidentais ou imprevistos oriundos do presente Contrato ou relativos a ele, inclusive perda de negócios e/ou lucros cessantes.
- 13.3 Nada no presente Contrato limitará ou excluirá a responsabilidade de qualquer das partes na medida em que seja maior que o permitido pela lei aplicável.



14. **General**

Entire agreement

- 14.1 This Agreement constitutes the entire understanding between the parties and may not be altered or modified except by agreement in writing signed by the parties. This Agreement shall supersede and replace all prior agreements, negotiations and understandings between the parties (and any other member of the adidas Group) related to its subject matter, which shall upon the date of signing this Agreement be null and void and without legal effect.

Counterparts

- 14.2 This Agreement may be executed in counterparts, each of which is deemed to be an original, but all of which, taken together, constitute one and the same agreement. A signed copy of this Agreement transmitted by email and/or any other means of electronic transmission shall be deemed to have the same legal effect as delivery of an original executed copy of this Agreement for all purposes.

Confidentiality

- 14.3 The parties agree that the specific terms and conditions of this Agreement and any confidential information received during the Contract Period (including any prototype adidas Products which may be experimental or under development) are strictly confidential and shall not be divulged to any third party at any time during the Contract Period or after expiry or early termination of this Agreement without the prior written consent of the other party. Notwithstanding the foregoing, the parties shall have the right to disclose the provisions of this Agreement (in whole or in part) as follows:

- (a) in the case of adidas, to other members of the adidas Group and their distributors, licensees and related organisations; and
- (b) in the case of either party, to their professional advisers, within the context of judicial proceedings or as otherwise required by applicable laws.

These exceptions shall not apply to any information that is or becomes generally available to the public other than through a breach of this Clause.

Assignment

- 14.4 adidas shall have the right to transfer, assign, sub-contract or sub-license this Agreement and its rights and obligations under this Agreement (in whole or in part) to any other member of the adidas Group, manufacturers, licensees and/or distributors without requiring Player's consent. Player acknowledges that Player's obligations under this Agreement are personal and unique and agrees that Player shall not assign, sub-license, sub-contract or otherwise transfer Player's rights and obligations under this Agreement without adidas' prior written consent.

Notices

- 14.5 All notices (including invoices) required or permitted to be given pursuant to or in reference to this Agreement shall be in writing and shall be valid and sufficient if delivered or dispatched by registered mail, courier or personal delivery, as the case may be, to the party,

14. **Disposições Gerais**

Acordo integral

- 14.1 O presente Contrato constitui o entendimento integral entre as partes e não poderá ser alterado tampouco modificado, a não ser por contrato escrito assinado pelas partes. O presente Contrato substituirá todos os acordos, contratos, negociações e entendimentos prévios entre as partes (ou qualquer outro membro do Grupo adidas) com relação ao seu objeto, que na data de assinatura do presente Contrato serão nulos e sem valor e sem efeito jurídico.

Vias

- 14.2 Este Contrato poderá ser celebrado em vias, cada uma das quais será considerada um original, mas todas as quais, consideradas em conjunto, constituirão um único e mesmo contrato. Uma cópia assinada deste Contrato transmitida por e-mail e/ou por qualquer outro modo de transmissão eletrônica será considerada como tendo o mesmo efeito jurídico que a entrega de uma via original assinada deste Contrato para todos os fins.

Confidencialidade

- 14.3 As partes concordam que os termos e condições específicos do presente Contrato e quaisquer informações confidenciais recebidas durante o Período do Contrato (inclusive quais Produtos protótipos da adidas que possam ser experimentais ou em desenvolvimento) são estritamente confidenciais e não serão divulgados a nenhum terceiro a qualquer momento durante o Período do Contrato ou após o vencimento ou rescisão anterior do presente Contrato sem o consentimento prévio por escrito da outra parte. Não obstante as disposições acima, as partes terão o direito de divulgar as disposições do presente Contrato (no todo ou em parte) da seguinte forma:

- (a) No caso da adidas, a outros membros do Grupo adidas e seus distribuidores, licenciados e organizações correlatas; e
- (b) no caso de qualquer das partes, aos seus consultores profissionais, dentro do contexto de processos judiciais ou conforme de outro modo exigido pelas leis aplicáveis.

Essas exceções não se aplicarão a nenhuma informação que seja ou se torne disponível de modo geral ao público de outra forma que não seja por violação desta Cláusula.

Cessão

- 14.4 A adidas terá o direito de transferir, ceder, subcontratar ou sublicenciar o presente Contrato e seus direitos e obrigações segundo o presente Contrato (no todo ou em parte) a qualquer outro membro do Grupo adidas, fabricantes, licenciados e/ou distribuidores sem requerer o consentimento do jogador. O Jogador reconhece que as obrigações dele segundo o presente Contrato são pessoais e exclusivas com relação ao Jogador e concorda que o Jogador não cederá, sublicenciar, subcontratará ou de outro modo transferirá os direitos e obrigações do Jogador segundo o presente Contrato sem o consentimento prévio por escrito da adidas.

Notificações

- 14.5 Todas as notificações (inclusive faturas) exigidas ou permitidas segundo o presente Contrato ou com relação a eles serão por escrito e somente serão válidas e suficientes se entregues ou despachadas por correio registrado, correio expresso ou entrega



at the address set out in the Term Sheet. Notice shall be deemed to have been given:

- (a) in the case of personal delivery, at the time when the notice is left at the addressee's address; or
- (b) in the case of delivery by registered mail or courier, on the next day after delivery.

Either party may change its address by a notice to be given to the other party in the manner explained above. The parties agree that if required and notified to Player by adidas, notice shall be valid and sufficient if sent by email, provided that such email is sent in accordance with the terms and conditions also notified to Player by adidas.

Invalidity

- 14.6 If any provision of this Agreement is or becomes invalid, the other provisions shall remain valid.

Survival

- 14.7 Expiry or termination of this Agreement shall not affect the coming into force or the continuance in force of any provision of this Agreement which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such expiry or termination.

Status of contract

- 14.8 This Agreement does not constitute any form of partnership, agency or employment relationship between the parties and neither party has the authority or power to bind the other or to contract in the name of the other party.

Waiver

- 14.9 The failure of either party at any time during the Contract Period to demand strict performance by the other of any of the obligations, warranties, covenants or representations contained in this Agreement shall not be construed as a continuing waiver thereof, and either party may at any time demand strict and complete performance from the other party of any obligation, warranty, covenant or representation.

Privacy Notice

- 14.10 Player hereby acknowledges that Player's privacy rights in relation to adidas' use of Player's personal data pursuant to this Agreement can be found at <https://www.adidas-group.com/en/privacy-notice-sports-marketing-assets>.

15. Anti-corruption

- 15.1 The parties undertake that they shall:
- (a) not engage in any activity, practice or conduct which would constitute an offence under any applicable anti-corruption or anti-money laundering laws;
 - (b) perform all actions required to prevent any kind of bribery acts and corrupt practices;
 - (c) not be involved in or engage in offering, promising, paying or transferring any payment or grant a financial or other benefit, or unlawful advantage (with the reasonable knowledge that it will be used for the purpose of obtaining any improper benefit or to improperly influence any act or decision) to: (i) any officer

pessoal, conforme o caso, à parte no endereço estipulado na Lista de Condições. A notificação será considerada entregue:

- (a) No caso de entrega pessoal, no momento em que a notificação for deixada no endereço do destinatário; ou
- (b) No caso de entrega por correio registrado ou correio expresso, no dia seguinte à entrega.

Qualquer das partes poderá alterar seu endereço mediante notificação a ser entregue à outra parte da maneira explicada acima. As partes concordam que se exigido e notificado ao Jogador pela adidas, a notificação será válida e suficiente se enviada por e-mail, ressalvado que esse e-mail seja enviado de acordo com os termos e condições também notificados ao Jogador pela adidas.

Invalidade

- 14.6 Se qualquer disposição do presente Contrato for ou se tornar inválida, as demais disposições continuarão válidas.

Subsistência

- 14.7 O vencimento ou rescisão do presente Contrato não afetará a entrada em vigor ou continuação em vigor de qualquer disposição do presente Contrato que expressa ou tacitamente deva entrar ou continuar em vigor ou vencimento ou rescisão ou depois dele.

Situação do Contrato

- 14.8 O presente Contrato não constitui nenhuma forma de parceria, agenciamento ou relação de emprego entre as partes, e nenhuma das partes tem autoridade ou poder para obrigar a outra ou contratar em nome da outra parte.

Renúncia

- 14.9 A omissão de qualquer das partes a qualquer momento durante o Período do Contrato de exigir cumprimento estrito pela outra de qualquer das obrigações, garantias, avenças ou declarações contidas no presente Contrato não será interpretada como renúncia contínua delas, e qualquer das partes poderá a qualquer momento exigir cumprimento estrito e completo da outra parte de qualquer obrigação, garantia, avença ou declaração.

Aviso de privacidade

- 14.10 Pelo presente, o Jogador reconhece que os seus direitos de privacidade em relação ao uso de dados pessoais do Jogador pela adidas segundo este Contrato podem ser encontrados em <https://www.adidas-group.com/en/privacy-notice-sports-marketing-assets>.

15. Anticorrupção

- 15.1 As partes acordam que:
- (a) elas não se envolverão em nenhuma atividade, prática ou conduta que constituiria uma violação nos termos de qualquer lei anticorrupção ou conta a lavagem de dinheiro;
 - (b) praticarão todos os atos exigidos para impedir qualquer tipo de ato de suborno ou práticas de corrupção;
 - (c) não estarão envolvidas ou se envolverão na oferta, promessa, pagamento ou transferência de qualquer pagamento ou outorgarão um benefício financeiro ou outro benefício, uma vantagem ilícita (com o conhecimento razoável de que ele será suado com a finalidade de obter qualquer benefício indevido ou



or employee of any national, local, regional or other government; (iii) any person acting in the performance of official position for or on behalf of such government entity (such as consultants); (iii) officers and employees of companies in which the government owns a stake; (iv) candidates for political officers at any level; (v) political organisations and their officials; (vi) employees or officers of any (quasi-governmental) international organisation; or (vii) any third party who is related to any of the foregoing as an intermediary; and

- (d) not perform any action, directly or indirectly, in violation or infringement of any applicable anti-corruption law or regulation.

de influenciar indevidamente qualquer ato ou decisão) para: (i) qualquer diretor ou empregado de qualquer governo nacional, local, regional ou outro; (ii) qualquer pessoa que atue em um cargo oficial por ou em nome dessa entidade governamental (tais como consultores); (iii) diretores e empregados de sociedades nas quais o governo detenha participação; (iv) candidatos a cargos políticos em qualquer nível; (v) organizações políticas e suas autoridades; (vi) empregados ou diretores de qualquer organização internacional (paraestatal); ou (vii) qualquer terceiro que seja relacionado a qualquer dos anteriores na qualidade de intermediário; e

- (d) não praticarão nenhum ato, direta ou indiretamente, em violação ou contrário a qualquer lei ou regulamento anticorrupção aplicável.